

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 66 (39)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 30. septembril
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 95 Asutawa Kogu
liiget.

Walitsuse lauas: siseminister **A. Hellat**,
rahaminister **J. Kukk**, töö- ja hoolekande-
minister **A. Palwadre**, haridusminister **J. Kartau**.

P ä e w a k o r d :

1. Seadusandliku delegatsiooni täien-
dawat walimised.

2. Wabriku- ja käsitööstusesse puutu-
wate seaduste ja määruste läbiwaatamise
kommisjoni walimine.

3. Korraldused kõrgema Riigikohtu
asutamise kohta — II lugemisel.

4. Seaduseelnõu lootside, tuletornide
ja meremärkide walitsuse, sõjaministee-
riumi ja piirikontrolli palganormide kohta
— II lugemisel.

5. Üürimaksu seaduseelnõu — II lu-
gemisel.

6. Seaduseelnõu rahwahääletamise ja
rahwa seaduste algatusõiguse kohta —
II lugemisel.

7. Maaseaduse eelnõu — III lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretääri kohal sekretäär **H. Martna**,
pärast abisekretäär **H. Raudsepp**.

Koosolek algab kell 4.52 min.

1. Päewakorra Juhataja **A. Birk**:
täiendamine.

Awan Asutawa Kogu
koosoleku. Päewakord on
rahwaesitajatele kätte saadetud. Enne,
kui päewakorra üle minna, loen oma
kohuseks teatada, et Asutawale Kogule
on tulnud arupärimine Eesti sotsialistide-
rewolutsionääride partei Asutawa Kogu
rühma poolt; alla kirjutanud rhs. Kruus,
Piiskar, Semper — 102 väljasaadetud
kommunisti saatuse kohta. Koosolekule
jääb otsustada, missugust käiku sellele
arupärimisele anda. Arupärimist palu-
takse päewakorda wõtta ja rutuliseks
tunnistada.

H. Kruus (sr.): Ma tahtsin ainult
öelda, et ettepanek on tehtud arupäri-
mist tänasesse päewakorda wõtta.

Juhataja **A. Birk**: Ettepanek on
tehtud arupärimist päewakorda wõtta.
Panen ettepaneku hääletamisele. (Hää-
letatakse.) Nähtawa enamusega
otsustatakse seda küsi-
must tänasesse päewakorda
wõtta. Palun ettepaneku teha järje-
korra kohta. Ma kuulen ettepanekuid
seda I punktina päewakorda wõtta. Pa-
nen hääletamisele. (Hääletatakse.)
Nähtawa enamusega on aru-
pärimine I kohale paigutatud.

1. Sotsialistide-
rewolutsionää-
ride arupäri-
mine 102 välja-
saadetud kom-
munisti saatuse
kohta.

Sekretäär **H. Martna** (loeb): Eesti
Asutawa Kogu juhata-
sele. Ööl wastu 1. sep-
tembrit sel aastal saa-
deti siseminister **A. Hel-
lat**'i korraldusel 102 kin-
niwõetud nõndanimeta-
tud kommunisti Tallinnast raudteel We-
nema piiri poole, et neid sealt nõukogude
riiki üle saata. Mõni päew hiljem aga
hakkasid kuuldused liikuma, nagu poleks
väljasaadetuist 26 isikut mitte elawaina
üle piiri jõudnud, waid et nad wäerinna
piirkonnas ühe Eesti wäeosa poolt olla
maha tapetud. Nagu lähemad tähelepane-
kud selgitasid, tulid need kuuldused wäga
mitmesugustest, üksteisest kaugel seis-
waist allikaist, mis lubas oletada, et 26
väljasaadetu tapmine tõsiasi on. — Tei-
sest küljest ei ole ühtki ametlikku teadet
nimetatud väljasaadetute saatuse kohta.
Küll on Eesti ajakirjanduses awaldatud
Wene Põhja-kommuuna esimehe Sinow-
jew'i raadio, milles 76 väljasaadetu We-
nemaale jõudmist konstateeritakse; 26
kohta aga puudub senni igasugune amet-
lik teadaanne. Wenemaa kommunistliku
partei Eesti osakondade keskkomitee hää-
lekandjas „Edasi“, nr. 207, 18. sept. sel
aastal on aga awaldatud sõnum, mis kuul-
dusi 26 väljasaadetu kohta kinnitab. Ku-
ritöö on lehe sõnume järele tehtud Is-
borskis ööl wastu 6. septembril. Ka on
awaldatud „Edasi“ mahalastute nime-
kiri, mis järgmine: 1) Annus, Aleksander;

2) Hammer, Edmund; 3) Koolmeister, Mihkel; 4) Pruul, Aleksander; 5) Allik, Johannes; 6) Schmidt, Martin; 7) Pressman, Johannes; 8) Pärteles, Ado; 9) Wollman; 10) Öun, Martin, 11) Gutman, Pauline; 12) Mahoni, Johannes; 13) Kutnik, Johannes; 14) Riisman, Johannes; 15) Rebane, Dr.; 16) Maasik, Willem; 17) Umberg, Alfred; 18) Umberg, Marta; 19) Tippo, Johannes; 20) Wennikas, Harald; 21) Rätsepp; 22) Kummer, Johannes; 23) Jäger, Aleksander; 24) Wollbrück, Karl. — Kahe hukatu nimed ei olla lehe toimetusel teada.

Kõigi nende kuulduste ja saadud teadete põhjal ning ametliku seletuse puuduse tõttu 26 väljasaadetu saatuse kohta tunneb Eesti sotsialistide-rewolutsionääride partei Asutawa Kogu rühm end kohustatud olevat Asutawale Kogule ette panna Wabariigi Walitsuse poole järgmise arupärimisega pöörata:

1) Kas wastab teade 26 ülemal loetletud väljasaadetu mahalaskmise kohta Eesti wäeosa poolt tõsiasjadele?

2) Kui ja, mida kawatseb Wabariigi Walitsus väljasaadetute hukkamises süüdlaste isikute wastutusele wõtmiseks teha?

Seda arupärimist palume Asutawa Kogu 30. sept. koosoleku päewakorda wõtta ja rutuliseks tunnistada.

Tallinnas, Toompea, 29. septembril 1919. a.

Eesti sotsialistide-rewolutsionääride partei Asutawa Kogu rühma nimel: H. Kruus, J. Piiskar, J. Semper.

Juhataja **A. Birk**: Asutaw Kogu on otsustanud arupärimist päewakorda wõtta. Järgneb küsimus, kas seda rutuliseks tunnistada, see on — seda kohe arutamisele wõtta wõi enne komisjoni anda.

Siseminister **A. Hellat**: Sotsialistide-rewolutsionääride partei poolt ettetoodud arupärimise kohta tahan ühe wäikese paranduse teha. Need, nõndanimetatud „kommunistid“ — wõin teatada, et need on päris kommunistid, sellepärast, et nad Petrogradis paberile alla on kirjutanud, kus nad ennast päris kommunistideks tunnistawad; ma arwan, et see rahwasaadikutele tundmata ei ole.

Aeg on käes nimetada asju, kuidas nad tõepoolest on. Mis puutub arupärimisse, siis pean tunnistama, et walitsusel need samad andmed käepärast olid, mis sotsialistide-rewolutsionääride parteil: kuuluju-

tud ja teated punaste ajalehtede kaudu. Paremaid teateid ei ole, sellepärast on walitsus oma kohuseks lugenud uurimist ette wõtta ja on wabariigi prokuröörile kohuseks teinud asja uurida. Kui uurimismaterjaal käes, on Wabariigi Walitsusel wõimalik täielikku wastust anda; senni paremaid teateid käepärast ei ole.

Juhataja **A. Birk**: Siseministri teadaande järele jääb lahtiseks, kas arupärimist sisulisele arutamisele wõtta, wõi komisjoni anda.

H. Kruus (sr.): Kui siseminister siin algas kõigepealt faktilise märkusega „nõndanimetatud kommunistide“ kohta, siis pean ka mina oma kohuseks faktilise märkusega siin meelde tuletada, et meil täielik õigus oli väljasaadetuid nimetada „nõndanimetatud kommunistideks“. Härra siseminister ise on ju ka samast parteist, kust üks väljasaadetud on, nimelt sotsiaaldemokraatlikust tööliste parteist, ja mul ei ole igatahes mitte teada, et see partei-kommunistlik partei on ja et selle partei liikmed kommunistid on.

Wõiks weel teisigi näiteid tuua, mis niisamuti tõendawad, et kaugeltki kõik väljasaadetud kommunistid polnud, waid siin on tegemist ikkagi ainult „nõndanimetatud kommunistidega“. See on kõrwaline faktiline märkus, mis tingitud siseministri faktilisest märkusest.

Sisuliselt küsimust puudutades arwan, et siseminister õieti mitte ei kõnelenud arupärimise rutulsuse wastu. Mina oma poolt tahan siin arupärimise rutulsust toetada. Kõigepealt, arupärimine ise ei oopereeri ju weel mitte mingisuguste kindlate tõendatud faktidega. Arupärimise ülesanne ei ole ju weel mitte seda küsimust täies ulatuses siin ette kanda, waid arupärimise ülesanne on ainult tõuget anda, walitsusele kohuseks teha Asutawa Kogu ees selle küsimuse peale wastust anda. Ja on tarwilik, et see küsimus otsustatakse wõimalikult rutem, et neid jälgi, mis weel olemas, mitte korda ei läheks kinni katta. Sellepärast arwan, et selle arupärimise rutuliseks tunnistamisega Asutaw Kogu miskis asjas ei lähe sündmuste uurimiskäigust ette, waid walitsusele ainult kohuseks teeb seda sündmust kõigetõsisemalt silmas pidada ja Asutawale Kogule sellekohast wastust anda.

Juhataja **A. Birk**: On ettepanek tehtud arupärimist rutuliseks tunnistada.

(Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud arupärimist rutuliseks tunnistada.

H. Kruus (sr.): Asutaw Kogu on siit kõnetoolilt ja mujalt rahwa südame-tunnistuse peegliks nimetatud, Asutawale Kogule on ette kantud kõik tähtsamad sündmused ja küsimused riigi ja rahwa elus. Kuigi kahjuks Asutaw Kogu tihti mitte küllalt tarwiliku hellusega ei ole reageerinud paljude tähtsate küsimuste peale, jääb siiski see kõnetool kohaks, kus edaspidigi rühmad on kohustatud ette kandma sündmusi, mis nii walusasti riigiwawad riigi ja rahwa elusse. Läänud kuu poliitiliste sündmuste hulgas oli tähtsam ja silmapaistwam ametiühisuste kongressi laialisaatmine ja 102 osawõtja ja peale selle mitteosawõtja, nõndanimetatud kommunistide, väljasaatmine. See sündmus leidis Asutawas Kogus teatud tähelepanu; wõeti siin kõne alla. Selle sündmusega aga on kaasas käinud teatawad kõrwalnähtused, mis weel tõsisemad ja weel suuremat tähelepanu peawad leidma Asutawa Kogu poolt. Mina ei saa weel praegu esineda kindlate dokumentlikkude andmete põhjal, kuid küllalt on neistki kuuldustest, küllalt on neistki lehe teadetest, mis siin esitatud, et arupärimist Asutawa Kogu poolt wastu wõtta. Seda enam on Asutaw Kogu kohustatud tõsist tähelepanu andma sellele sündmusele, et selle juures nähtawasti tegemist ei ole palja lihtsa teatawalt poolt üleskruwitud sõdurite omawoli aktiga, waid siin on tunda kindel keskkohast juhtiw käsi. Ei saa ju ometi pidada juhuslikuks seda, et 102 väljasaadetu hulgast on wälja walitud 26 silmapaistwamat ja tegewamat ja need siis teatawa saatuse osaliseks langesid. Siin on põhjust kindlasti oletada, et siin asja keskkohast on juhitud. Weel terve rida teisi oletusi on wõimalik teha, weel teisi küsimusi on wõimalik sel puhul üles tõsta, kuid ma ei taha neid siin esialgu puudutada. Ilma, et asja sisulisele arutamisele minna, soowitan mina praegu, et Asutaw Kogu arupärimise wastu wõtaks ja järelepärimisega Wabariigi Walitsuse poole pööraks. Ma loodan, et küsimuse tõsiduse tähtsust silmas pidades, ühtki kätt selle arupärimise wastuwõtmise wastu ei tõuse.

K. Ast (sd.): Lugupeetud rahwaesitajad! Oma ajal, kui 102 väljasaadetu küsimus Asutawas Kogus arutamisel oli, siis leidis Asutaw Kogu wõimaluse ole-

wat walitsuse sammu paratamatuks ja ühtlasi otstarbekohaseks tunnistada. Ta wõis seda teha ilma iseäraliku südamepiinata, sest meil oli see tundmus ja teadmine, et väljasaatmise asja korralikult ja seadusepäraselt toimetatakse. Kui Asutawal Kogul sel korral kahtlust oleks olnud selle kohta, et nendest inimestest, kellest meie õieti arwata wõisime, et nad sinna on saadetud, kust nad õigustatud olid sõbralikku wastutulekut lootma, karistuse kõigeraskema osa on saanud, siis oleks kahtlemata Asutawa Kogu liigetel wäga raske kriipsu tõmmata walitsuse tahtmise, korralduse, sammude ja selle sündmuse wahel, mida meie täna arutame. Seda oleks nimelt wäga raske olnud teha Asutawal Kogul, kui ta oleks seisnud sündmuse wärske mulje all. Kuid tänapäew peab Asutaw Kogu suutma seda teha, et eraldada 26 väljasaadetu asja üldisest küsimusest. Ei ole ju mitte weel kindel, nagu arupärijad ise tõendawad, kas tõesti 26 on hukka saanud. Kuid on kindlad ja põhjendatud kahtlused selleks olemas, ja meie wõiksim ainult öelda, et kui see kahtlus õigustatud on, kui see tõesti on sündinud, mida arwatakse, siis on see üks kahjatsuswäärilisematest sündmustest riigis üldse. Mitte muidugi sellepärast, et see sündmus nii eraldi metsik on; meie peame otsekohesed olema ja tunnistama, et meie ajal igasugu metsikuse wastu inimesed küllalt tuimaks on jäänud. Näiteks tuletame meelde metsikust, mis meil omal ajal on sündinud Tartu sündmuste puhul, tuletame meelde neid tapmisi, mis Tartus ja Rakweres maad leidsid ja tuletame weel meelde, et Goltz'i okupatsiooni ajal Riias uulitsatel umbes 4000 inimest olewat maha tapetud ilma kohututa. Weel eile wõi üleile lugesime ajalehtedest, kuidas Moskwast 60 inimest maha olla lastud, nende hulgas tuntud seltskonnategelased ja teadusmehed, Ungarist räägitakse, et 1000 inimest peetakse wangis ja saawad maha tapetud. Ühe sõnaga, meie ajal on sedawõrd metsik sisu, ja nii palju meeletust tuleb ette, et meie kõigi nende metsikuste wastu suudame külmawereliseks jääda. Aga kui meie praeguarutatawat sündmust iseäraldi enda kohta kahetsuswääriliseks ja lubamatuks peame, siis ainult sellepärast, et see sündmus just meil maad on leidnud — kui ta tõesti nii on olnud, kui väljaspool lehtedest lugenud oleme — et see sündmus just meie juures, kus teatud õiguslik kord ja seaduspärusus maksma

peab, maad on leidnud. Ma kardan ni-melt, et selle sündmusega ühe väga kardetawa nähtuse rea niit lahti on haru-nenud. Sellel sündmusel on väga karde-tawad sümptoomid, ja sellepärast peab Asutaw Kogu kui ka Wabariigi Walitsus samme seks tegema, et asjas süüdiolewad isikud seaduse ees wastutuse eest mitte kõrwale ei saaks puigelda, ja et terve selle loo kohta täielik selgus muretse-taks.

Meie fraktsioon toetab arupärimist, kuid mitte sellepärast, et meil kahtlus oleks, et Wabariigi Walitsus, ilma et Asutawa Kogu poolt tema peale iseära-likku surwet awaldataks, küsimuse kohta täit selgust ei muretseks. Nagu meie juba Wabariigi Walitsuse esitaja seletusest kuulsime, on selle asja uuri-mist walitsuse käsul alatud. Erawiisil oli see meil juba warem teada, ja sellepärast ei arwanud ka meie fraktsioon mitte weel tarwilikuks olewat seda küsimust Asuta-was Kogus ette kanda. Nüüd, kus ta aga siia kantud on, nüüd hääletame selle aru-pärimise poolt, selles teadmises, et ka need, kes selle asja osalised on, mitte ei teadnud, mis nad korda saatsid, et nad näeksid, et kogu maa südametunnistuse lääl selle teo kaudu riiwatud on ja et ter-we maa selle asja kohta täit selgust tahab saada. Peale selle paneb meie fraktsioon ette, et selle asja, selle sündmuse uurimi-seks Asutawa Kogu poolt iseäralik kom-misjon walitaks.

Lugu on selles, et walida komisjon mitte arupärimise arutamiseks, waid sündmuse uurimiseks. Lugu on weel nii, et wabariigi prokuröörile ülesandeks on tehtud uurimist korraldada ja kahtluseta on, et wabariigi prokuröör ka kõik saab tegema, mis ta wõimuses seisab. Aga et asjal ühiskondlikult suur tähtsus on, siis arwame meie, et Asutaw Kogu, kellel Eesti elus kõigesuurem autoriteet on, wõiks oma poolt eraldi ühe komisjoni luua, kes oma poolt teateid ja materjaali koguks, mida siis see komisjon proku-röörile edasi annaks. See oleks garan-tiiks, et uurimine ja uurimisesse puutu-wad materjaalid tõepoolest kogutakse, ja see rahuldaks meie kodanikkude meelt. Ettepanek oleks järgmine: walida Asu-tawa Kogu poolt komisjon, kelle üles-andeks on järele uurida, kas tõepoolest siseministri poolt Wenemaale saadetud 102 isikust 26 hukka on saanud, missu-gustes tingimistes ja kelle peale selles asjas süü langeb. Komisjonile antakse

woli, nii eraisikuid kui sõjawäelasi selles asjus üle kuulata ja igasuguseid teateid ning materjaali, mis uurimise huwides tarwilikud, kõigilt asutustelt nõuda. Kom-misjoni liigete walimisel wõtta jagajaks arw 20.

J. Seljamaa (töer.): Küsimus, mida sotsialistid-rewolutsionärid oma arupäri-mises ette tõid, on niiwõrd tähtis, et rah-waesitus sest küsimusest mitte ei tohi waikides mööda minna. Arupärimise ettekandjad kõnelesid ise, et neil kindlad andmed ja faktid puuduwad, mis tõen-daksid kuulujutte, mis praegusel ajal 26 isiku saatuse kohta on liikumas. Oma arupärimise materjaalina kandsid nad ette need teated, mis piiritagustes ajalehtedes olid ilmunud. Oma poolt toetame arupä-rimist mitte sellepärast, et meie arwak-sime wõi usuksime, et Wabariigi Walit-sus 26 inimese saatuse juures oleks tea-tud osa mänginud, kui see lugu tõesti peaks tõsi olema. Wabariigi Walitsuse esitaja, siseminister, teatas tänasel koos-olekul, et kuulujutud walitsuse kõrwu on puutunud, ja walitsus otsuseks on teinud wabariigi prokurööri kohustada selles asjas kõigekindlamat ja waljemat juurd-lust ette wõtta. Meie loodame, et kui see küsimus on Wabariigi Walitsuse ja pro-kurööri poolt selgitatud, et siis walitsus selle küsimuse kohta kõigekindlamad teated ja andmed Asutawale Kogule ette kannab. Kuid ettepanekuga, millega akl. Ast esines oma rühma nimel, ei saa meie mitte nõus olla. Uurimist, mida wabariigi prokuröörile kohuseks tehtud, mingisu-guse teise komisjoni hooleks paralleel anda pole tarwilik. Meie leiame, et sel korral, kui uurimismaterjaal Asutawa Kogu ette kantakse ja see wast meid ei peaks mitte rahuldama, siis on Asutawal Kogul õigus niisugust otsust teha, isegi komisjoni walida, kes walitsuse tege-wuse uurimise alla wõtaks. Nii siis, aru-pärimise wastuwõtmise poolt meie oleme, kuid leiame, et praegusel silmapilgul komisjoni asutamine täitsa ülearune on.

K. Kornel (rhw.): Eesti rahwaera-konna rühm hääletab arupärimise wastu-wõtmise poolt. Kui otsus on tehtud 102 kommunisti üle piiri saata, siis oleksid nad pidanud ka elusalt üle piiri saama. Ja kui see mitte ei ole sündinud, siis peame selgusele jõudma, miks asi teisiti on läinud. Rahwaerakond on komisjoni walimise wastu, sellepärast, et praegu kohtu-uurimine käsil on, ja ei taha ennast

mitte sellesse asjasse segada. Kui aga see uurimine meid ei rahulda, siis oleme komisjoni walimise poolt. Praegusel korral hääletame ainult arupärimise poolt.

J. Uluots (maal.): Eesti maarahwa liidu rühm hääletab rutulise arupärimise wastuwõtmise poolt.

Juhataja A. Birk: Sisse on tulnud kaks ettepanekut: Sotsiaaldemokraatliku rühma poolt: „Walida Asutawa Kogu poolt komisjon, kelle ülesandeks on järele uurida, kas tõepoolest siseministri poolt Wenemaale saadetud 102 isikust 26 hukka on saanud, missugustes tingimistes ja kelle peale selles asjas süü langeb. Komisjonile antakse woli nii eraisikuid, kui ka sõjawäelasi selles asjas üle kuulata ja igasuguseid teateid ning materjali, mis uurimise huwides tarwilikud, kõigilt asutusilt nõuda. Komisjoni liigete walimisel wõtta arw 20. — Asutawa Kogu sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel K. Ast.“

Eesti sotsialistide - rewolutsionääride partei poolt: „Wabariigi Walitsuse poole järgmise arupärimisega pöörata: kas wastab kuulujutt 26 ülemalloetud välja saadetud hukkasaamise kohta tõsiasjale? Mis kawatseb Wabariigi Walitsus hukkamises süüdlaste isikute wastutusele wõtmiseks teha.“

Sotsiaaldemokraatliku rühma poolt sisseantud ettepanek on kui täiendus esimesele ettepanekule, sellepärast tuleb see ettepanek esimesena hääletamisele. Selle seletuse wastu waieldakse. Tunnistan, et on sisuliselt õigem enne arupärimist enast hääletada. Panen kõigepealt arupärimise hääletamisele. Kes on selle poolt, et Wabariigi Walitsuse poole arupärimisega pöörata? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see arupärimine wastu wõetud.

Panen ettepaneku komisjoni walimise kohta hääletamisele. (Hääletatakse.) 37 häälega 35 wastu on see ettepanek tagasi lükatud. — Asutawale Kogule on järgmised teadaandmised sisse tulnud.

3. Seadusandliku delegatsiooni täiendawad walimised. Sekretäär **H. Martna:** Seadusandlikust delegatsioonist astuwad tagasi rhs.-d Emma Asson, Wain, Lõo, Temant, Päts.

Juhataja A. Birk: Nende 5 delegatsiooni liikme asemele tuleksid uued walida.

M. Kurs-Olesk (sd.): Sotsiaaldemokraatide rühma poolt panen ette walida fraktsiooni liikmeid Ernesaks ja Lukk.

K. Parts (rhw.): Rahwaerakonna poolt panen ette rhs. Schipai.

J. Temant (maal.): Maaliidu poolt panen ette härrad Uluots ja Haho.

Juhataja A. Birk: Teatan, et wäljaastunud liigete asemele järgmised kandidaadid on üles seatud: Ernesaks, Lukk, Schipai, Uluots ja Haho. Teisi ettepanekuid ei ole; ma arwan, et kõik korraga hääletamisele wõib panna. Kes on nimetatud kandidaatide walimise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaadid walitud.

4. Wabriku- ja käsitööstusesse puutuwate seaduste ja määruste läbiwaatamise komisjoni walimine. Sekretäär **H. Martna:** Seadusandlik delegatsioon otsustas oma koosolekul 24. septembril ettepanekuga pöörata Asutawa Kogu poole, et walitaks komisjon, kelle alla kuuluks wabriku- ja käsitööstusesse puutuwate seaduste ja määruste läbiwaatamine.

Juhataja A. Birk: Kes on selle poolt et walitaks komisjon, kelle alla kuuluksid wabrikute ja käsitööstuse seadused; neid palun käed üles tõsta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Ettepanekus ei ole ära määratud, kui suur see komisjon oleks.

J. Seljamaa (töer.): Panen ette komisjoni walimisel jagajaks arw 14 wõtta.

Juhataja A. Birk: Ettepanek on tehtud jagajaks 14 wõtta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Sekretäär **H. Martna:** Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal tuleb 3 esitajat, tööerakonnal — 2, rahwaerakonnal — 2, maaliidul — 1 ja sotsialistide-rewolutsionääride rühmal — 1 esitaja.

M. Kurs-Olesk (sd.): Sotsiaaldemokraatide poolt panen ette rhs.-d Johanson, Westerberg, Mikiwer.

K. Parts (rhw.): Rahwaerakonna poolt panen ette rhs.-d Sternfeldt, Rosenwald.

J. Seljamaa (töer.): Tööerakonna poolt panen ette rhs.-d Schulbach ja Tomberg.

J. Temant (maal.): Maaliidu poolt panen ette rhs. Ipsberg'i.

H. Kruus (sr.): Sotsialistide-rewolutsionääride rühma poolt panen ette akl. Kärner'i.

Juhataja A. Birk: On üles seatud järgmised kandidaadid: Leopold Johanson, Westerberg, Mikiwer, Sternfeldt, Rosenwald, Schulbach, Tomberg, Ipsberg, Kärner. Teisi ettepanekuid ei ole; sellepärast pean ma loomulikuks neid korruga hääletada. Kes on selle poolt, et nimetatud rahwaesitajad walitaks asutatawasse wabriku- ja käsitööstusesse puutuwate seaduste ja määruste läbiwaatamise komisjoni. (Hääletatakse.) Sellega on ette pandud kandidaadid nähtawa enamusega walitud.

5. Korraldused kõrgema Riigikohtu asutamise kohta — II lugemisel.

K. Parts (rhw.): I lugemisel wõtsin mina sõna ja arwasin, et II lugemisel on võimalik selle seaduse kohta parandusi teha, kuid paranduste väljatöötamise juures leidsin, et neid õige palju oleks, nii et õieti terve seaduseelnõu tarwis on ümber töötada selles mõttes, et peaks päris uus seadus tulema kõrgema Riigikohtu kohta. Kõrgema Riigikohtu seadus peaks olema kooskõlas riigi põhikorruga ja tema väljatöötamine peaks õieti välja minema põhiseaduse komisjonist. Kuid praegu on ta välja läinud kohtuministeeriumist. Põhiseaduse komisjoni kätte ei ole see seaduseelnõu üldse saanud. Kuid tingimata on tarwis, et see seadus kõrgema Riigikohtu kohta, kes ühte riiklikku kõrgemat wõimu peab teostama, seal komisjonis ka välja töötataks. See on sellepärast tarwilik, et Riigikohus saaks juba algusest saadik õieti riigikorrasse müüritud, ilma et teda pärast tuleks ümber töötama hakata. Seda silmas pidades panen mina ette, et see seadus-

elnõu antaks riigi põhiseaduse komisjoni kätte läbiwaatamiseks ja ettepaneku tegemiseks. Peale selle panen ma ette ühe elnõu, mis 12 punkti sisaldab ja mis pikem ja üksikasjalisem on, kui siin ette toodud elnõu. Ühtlasi palun, et minu poolt ette pandud elnõu materjaaliks wõetaks uue elnõu väljatöötamisel.

A. Anderkopp (töer.): Mina saan käesolewast seaduseelnõust, mis Asutawale Kogule II lugemiseks ette pandud, niiwiisi aru, et meil kõrgema Riigikohtu järele suur wajadus on, nii et sellekohase seaduse maksmapanekuga mitte wiivitada ei saa. Need puudused, mis seaduseelnõus, on peaaesjalikult sellest tulnud, et selle seaduseelnõu väljatöötamisega kiirustada tuli. Sarnasel juhtumisel on teatud puudused arusaadawad, kuid mina arwan, et see seaduseelnõu ühes ajutise walitsuse poolt väljaantud 1. aprilli seadusega ei anna walitsusele wõimalust kõrgemat Riigikohut tööle panna ja just järgmistel põhjustel. Ajutise walitsuse poolt väljaantud 1. aprilli 1919. a. seaduses, kui ka wabariigi walitsemise ajutises korras, on ära nähtud kõrgema Riigikohtu koosseis ja alus, mille peal ta töötama hakkab, kuid ei ole ette ära nähtud see kord, kuidas kõrgem Riigikohus töötama peab ja eriti, missugune wahekord on temal teiste kohtuasutustega. Ma pean ühe küsimuse peale tähendama, mida käesolew seaduseelnõu mitte ei ole katsunud ette ära näha. Meil on walitsuse poolt 1. aprilli seaduses nähtud, et kassatsiooni osades täidab endist Wene senati prokurööri aset wabariigi prokuröör, kuid peab ütlema, et wabariigi prokurööri seisukord siin mitte selgitatud ei ole. Teisest küljest tuleb küsimus üles, kas Wene senati seadus weel maksew on wõi mitte, ja kui see maksew on, siis missugusel wiisil. Selles seaduses on sootu teistsugused korraldused, mis sugugi Wene senati kohta käiwate seadustega kooskõlas ei ole, ja mispärast teda ka tarwitusele wõtta ei saa. Kui meie kõrgema Riigikohtu juures siiski tarwitada tahame endist Wene senati seadust, siis tuleksid vähemalt ära näidata need põhimõtted, mida tarwitada tuleb ja mida mitte. Nii on meil ette ära nähtud ajutise walitsuse poolt väljaantud seaduse põhjal see wõimkond, mille juures Riigikohus töötab ja tema koosseis, kuid tegelikult ei ole wõimalust Riigikohtu tööle asumiseks, sellepärast et

on ära määramata kogu lähem asjaajamise kord. Sellest küljest on täitsa wastuwõetaw r.h.s. Parts'i ettepanek. Peale kõrgema Riigikohtu seaduse väljatöötamise tuleks ka arutamise alla võtta üldistes joontes meie praeguse prokuratuuri küsimus, mis kunni siamaale täitsa iseseiswana on püsinud, mis aga kõrgema Riigikohtu juures esitatud peab olema. Mina toetan r.h.s. Parts'i ettepanekut, anda kõrgema Riigikohtu seaduseelnõu põhiseaduse komisjoni kätte läbitöötamiseks.

Aruandja T. Kalbus: Mina arwan, kui Asutaw Kogu otsustab käesolewat seaduseelnõu anda läbiwaatamiseks põhiseaduse komisjoni, siis peaks ka tähtaja määrama, kas nädal või poolteist, või ütleme 10-päewane tähtaeg, järgmistel põhjustel: Asutawa Kogu liigetel on kawatus olemas, et kui maaseadus III lugemisel wastu võetakse, siis läheb Asutaw Kogu mõneks ajaks puhkusele, ja siis loodame, et sel ajal ka komisjonid oma tööd katkestawad. Riigikohtu tarwidus on aga nii suur, et seda kauemaks edasi lükata ei või, siis oleks soowitaw, et see ettepanek saaks wastu võetud.

Juhataja A. Birk: On tulnud teine ettepanek, määrata 10-päewalist tähtaega komisjonile. Panen hääletamisele enne esimese ja pärast teise ettepaneku. Kes on ettepaneku poolt, et teisele lugemisele tulnud kõrgema Riigikohtu korraldus anda põhiseaduse komisjonile läbiwaatamiseks? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud. Kes on selle poolt, et määrata põhiseaduse komisjonile 10-päewane tähtaeg? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

6. Seaduseelnõu Rahaasjanduse
lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse, sõjaministeeriumi ja piirikontrolli palganormide kohta — II lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Kornel:** Teen ettepaneku seda punkti järgmises järjekorras ette võtta: esimeseks sõjaministeeriumi palganormid, siis piirikontrolli ja siis lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse palganormid. Seda nimelt sel põhjusel, et praegu on lootside, tulitornide walitsuse esitaja veel

Asutawast Kogust ära, saab aga igatahes warsti ilmuma.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Aruandja K. Kornel: Sõjawäelaste palganormide arutamise juures tarwitasime seda wiisi, et hakkasime alustest palganormidest peale. Ma arwan, et siin niisamuti teha võiks.

(Loeb): Punkt 19. Erasikud, uksehoidjad ja käskjalad — 150—350 marka kuus.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu võetud.

Aruandja K. Kornel kannab ette ja eraldi hääletamisel võetakse wastu nähtawa enamusega punktid 18—16.

Punkt 18. Naiskirjutajad 350—600 mk. kuus.

Punkt 17. Reamehed 200 marka kuus.

Punkt 16. Kapralid 250 marka kuus.

Aruandja K. Kornel (loeb): Punkt 15. Nooremad kirjutajad ja alamohwitserid 300 marka kuus.

Sõjaministeeriumi esitaja kindral-major **A. Larka:** Siia juurde paluksin veel üles võtta nooremad autojuhid, kes välja on jäänud.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Kornel: Ühinen sõjaministeeriumi esitaja ettepanekuga.

Juhataja A. Birk: Panen hääletamisele terve selle punkti ühes lisandusega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 15. wastu võetud.

Aruandja K. Kornel (loeb): Punkt 14. Wanemad kirjutajad ja alamohwitserid 400 marka kuus.

Sõjaministeeriumi esitaja kindral-major **A. Larka:** Palun siia veel üles võtta wanemad autojuhid, kes ka välja on jäänud.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Kornel: Ühinen isiklikult sõjaministeeriumi esitajaga.

Juhataja **A. Birk**: Et see komisjoni aruandja isiklik arwamine on, siis panen ma selle täienduse eraldi hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Panen punkti ühes parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 14. wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega punktid 13—11. Punkt 13. Weltweebel-kirjutajad 450 mk. kuus.

Punkt 12. Harju, Tartu, Wiru, Wõru, Wiljandi, Pärnu, Järwa, Saare ja Lääne maakondade rahwawäelaste registreerimise büroode asjaajajad 800 marka kuus.

Punkt 11. Sõjaministeeriumi sideohwitserid, sõjaministeeriumi kantselei ja mobilisatsiooni osakonna asjaajajad 850 marka kuus.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Tallinna ja Tartu rahwawäelaste registreerimise büroode ülemate abid, sõjaministri noorem adjutant, wõõrakeele tõlgid (Soome, Rootsi, Inglise, Prantsuse keeled). Wiru, Wõru, Wiljandi, Pärnu, Järwa, Saare ja Lääne maakondade rahwawäelaste registreerimise büroode ülemad 900 marka kuus.

Sõjaministeeriumi esitaja kindral-major **A. Larka**: Siia palun weel üles wõtta sõjaringkonna kohtu sekretääri abi ja kohtuameti kandidaadid.

Juhataja **A. Birk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **K. Kornel**: Ühinen sõjaministeeriumi esitaja ettepanekuga.

Juhataja **A. Birk**: Komisjoni aruandja on ühinenud selle ettepanekuga, sellepärast tuleb see punkt tehtud parandusega ühes hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 9. Sõjaministeeriumi majanduse ülem, kes ka ühtlasi ministeeriumi raamatupidaja on — 1000 marka kuus.

Sõjaministeeriumi esitaja kindral-major **A. Larka**: Punkt 9. alla palun weel üles wõtta kodifikatsiooni osakonna redaktor. Praegu neid küll olemas ei ole, kuid edaspidi on palju seadusandlikku tööd ette nähtud ja wäga

wõimalik, et nad warsti tulewad ametisse wõtta. Palun neid selle punkti alla üles wõtta.

Juhataja **A. Birk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **K. Kornel**: Selle ettepanekuga olen ma isiklikult nõus; komisjonis arutamise all see ei ole olnud, sellepärast ei saa ma seisukohta wõtta.

Juhataja **A. Birk**: Komisjoni aruandja on isiklikult selle punkti wastu wõtmise poolt ühes tehtud parandustega. Et see aga komisjonis arutamise all ei ole olnud, siis on tarwis tehtud parandust eraldi hääletada. Kes on selle poolt, et punkt 9, mis järgmiselt käib: „Sõjaministeeriumi majandusülem, kes ka ühtlasi ministeeriumi raamatupidaja on“ — juurde lisada: „ja sõjaministeeriumi kodifikatsiooni osakonna redaktor.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Nüüd tuleb terwe punkt hääletamisele. Kes on selle poolt, et punkt 9. wastu wõetakse järgmisel kujul: „Sõjaministeeriumi majandusülem, kes ka ühtlasi sõjaministeeriumi raamatupidaja on ja sõjaministeeriumi kodifikatsiooni osakonna redaktor — 1000 mk. kuus.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 8. Kantselei sekretäär — 1050 mk. kuus.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 8. wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 7. Kodifikatsiooni osakonna sekretäär, mobilisatsiooni osakonna ülema abi, Tallinna ja Tartu rahwawäelaste registreerimise büroo ülemad — 1.100 marka kuus.

Sõjaministeeriumi esitaja kindral-major **A. Larka**: Siia wähele palun weel wõtta iseäraliku paragrahwina: „Sõjaringkonnakohtu ja prokurööri sekretäärid ja käskudetäitja ohwitser — 1075 marka kuus.“ Sõjaringkonnakohtu ja prokurööri sekretäär on juba ülemal palganormides läbi läinud, kuna käskudetäitja ohwitser uuesti üles on wõetud.

Juhataja **A. Birk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Kornel: Need normid on juba vastu võetud sel kujul, nagu vägede ülemjuhataja nad ette pani. Ettepanud parandus oleks wormiline ja sellega võib ühineda.

Juhataja A. Birk: Komisjon ei ole selle punkti kohta otsust teinud. Komisjoni aruandja on isiklikult sellega ühinenud, panen hääletamisele. Kes on selle poolt, et eelnõusse üles võtta iseäralik paragrahw: „Sõjaringkonnakohtu ja prokurööri sekretärid ja käskudetäitja ohvitser 1075 marka kuus“? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on paragrahw vastu võetud. Kas soovitakse selle punkti kohta sõna võtta, mis aruandja ette kandis ja järgmiselt käib: „Kodifikatsiooni osakonna sekretär, mobilisatsiooni osakonna ülema abi, Tallinna, Tartu rahwawäelaste registreerimise büroo ülem — 1.100 marka kuus.“ Sõnasoowijaid ei ole. Kes on selle poolt, et seda punkti vastu võtta 1100-margalise kuupalgaga? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt vastu võetud.

Aruandja K. Kornel (loeb): Punkt 6. Kodifikatsiooni osakonna ülema abi (õigusteadlane) — 1200 marka kuus.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt vastu võetud.

Aruandja K. Kornel (loeb): Punkt 5. Juriskonsult, sõjaministeeriumi wanem adjutant ja kantseleiülem — 1300 marka kuus.

Sõjaministeeriumi esitaja kindral-major A. Larka: Palun üles võtta punkt 5. alla ka veel „sõjaringkonnakohtu prokurööri abi ja sõjawäe kohtu-uuriija“. See on ülemjuhataja poolt vastu võetud, aga siia üles võtmata jäänud.

Aruandja K. Kornel: Ühinen selle parandusega.

Juhataja A. Birk: Komisjoni aruandja on selle ettepanekuga ühinenud. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt vastu võetud.

Aruandja K. Kornel (loeb): „Punkt 4. Asjadewalitseja, kodifikatsiooni osakonna ja mobilisatsiooni osakonna ülemad — 1300 kunni 1500 marka kuus.“

Ma juhin tähelepanu selle peale, et ette nähtud on — 1300—1500 marka; komisjonis see asi küll arutamise all ei olnud, kuid mina isiklikult panen ette normi 1400 peale kindlaks määrata.

Juhataja A. Birk: Panen hääletamisele rhs. Kornel'i ettepaneku (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Kes on selle ettepaneku vastuvõtmise poolt komisjoni redaktsioonis? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud.

Aruandja K. Kornel: Juba esimesel lugemisel tegin ma paranduse, mis komisjonis arutamisel oli, nimelt pärast seda iseäraliku punkti alla järgmised sõjawäeametnikud üles võtta: sõjawäe kohtuwalitsuse ülem, sõjawäe ringkonnakohtu eesistuja ja nendele kuus palgaks määrata 1.600 marka. Komisjon oli selle ettepaneku poolt. See parandus on ka rahwaesitajatele laiali laotatud.

L. Olesk (töer.): Ma palun selle kohta seletust, mis amet on sõjawäe kohtuwalitsuse ülemal.

Sõjaministeeriumi esitaja kindral-major A. Larka: Sõjawäe kohtuwalitsuse ülem on vägede ülemjuhataja staabis. Tema on selleks seal, et sõjawägede ülemjuhatajale juriidilistes asjades abiks olla. Näiteks eeluurimiste läbiwaatamine ja muud niisugused ettekanded. Ta pole sellega mitte sõjawäe ringkonnakohtu juures.

L. Olesk (töer.): Mina isiklikult leian, et tarwidust sarnase asutuse järele ei ole. Kui meie rahwawägi edaspidi olemas peab olema, siis on temal ikkagi oma sõjawäeline korraldus, kuna aga sarnast iseseiswat kohtuasutust luua meie väikeses riigis täiesti ülearune on. Juriskonsult on sõjaministeeriumi juures juba olemas, nii et nimetatud sõjawäe kohtuwalitsuse esimees täiesti ülearune oleks.

Sõjaministeeriumi esitaja kindral-major A. Larka: Sõjaministeeriumi ja sõjawägede ülemjuhataja staap on kaks isesugust asutust. Sõjawägede ülemjuhataja staabi alla käiwad kõik otseskohe sõjawäkke puutuwad küsimused ja temal on tingimata juriidilist juhatajat tarwis, kes teatawaid asju korraldaks. Sellepärast teen ettepaneku, et

sõjawäe kohtuwalitsuse ülem ikkagi sõjawägede ülemjuhataja staabi juurde jääks. Kuidas seda isikut seal nimetatakse, kas sõjawäe kohtuwalitsuse ülemaks või kellekski muuks, see pole tähtis.

L. Olesk (töer.): Isiklikult tuleb minule ette, et tähendatud ameti loomisega sõjawägede ülemjuhataja staabi juures iseäralik aparaat asutatakse, kes ka edaspidigi rahuajal oma tegewust jätkama saab. Kui sõjawägede ülemjuhataja staabi juures tõesti juriidilist nõuandjat tarwis on, siis võiks selleks juriskonsult olla. Kuid iseäraliku kohtuwalitsuse ülema nimetamist ei leia ma tarwilikuks.

Sõjaministeeriumi esitaja kindral-major **A. Larka**: Ma pean veel kordama, et ma seda praegu veel kindlasti ei tea, kuidasviisi sõjawägede ülemjuhataja mainitud asjas talitada tahab ja kuidas seda asutust nimetatakse. Isiklikult tähendan ma aga ühte, et nimetatud sõjawäe kohtuwalitsuse ülem sõjawägede ülemjuhataja juures ainult nõuandjaks oleks. Ta waataks sissetulnud kaebused läbi, korjaks sellesse puutuvad päragrahwid kokku jne.

L. Olesk (töer.): Ma teen ettepaneku sõjawägede ülemjuhataja staabi juurde juriskonsult nimetada.

Juhataja **A. Birk**: Sisse on tulnud ettepanek rhs. Olesk'i poolt juriidilist ametnikku sõjawägede ülemjuhataja staabi juurde juriskonsultiks nimetada. Siis tuleb muidugi välja, et see juriskonsult samasuguste palganormide alla käib, kui teised juriskonsuldid, nimelt 1300 mk. kuus. Sõna on aruandjal lõpukokkuwõtteks.

Aruandja **K. Kornel**: Minule küll isiklikult paistab otstarbekohasem olema juriidilist ametnikku sõjawägede ülemjuhataja staabi juures juriskonsuldi nimeks ja minu arwates peaks ta ka teiste juriskonsultide palganormi järele palka saama.

Sõjaministeeriumi esitaja kindral-major **A. Larka**: Ma jätšin esiteks toonitamata, et sõjawäe kohtuwalitsuse ülema alla käiwad edaspidi ka kõik polgukohtu ja sõjawäljakohtu asjad, mis nendes kohtutes aetakse. Nii saaks siis juriskonsuldi tegewuswäli õige laiapiriliseks.

Juhataja **A. Birk**: Meie kodukorra § 50. tähendab, et kui walitsuse

esitaja sõna on saanud väljaspool järjekorda, siis tema kõne kohta üldised läbiarääkimised uuesti awatakse. Awan läbiarääkimised walitsuse esitaja kindral-major Larka ettepaneku kohta.

L. Olesk (töer.): Sõjawäe kohtuwalitsuse ülema ameti asutamisega sõjawägede ülemjuhataja staabi juurde ei sünnitata mitte ühte ametnikku, waid mainitud isikul saab olema oma kabinett ja oma sekretariaat. Sedasama ülesannet võiks aga juriskonsult sama hästi täita, sellepärast jään ma oma endise ettepaneku juurde.

Juhataja **A. Birk**: Juhin Asutawa Kogu tähelepanu selle peale, et meil sõjawäewalitsuse ameti asutamisega uus ametnikkude järk juurde tuleb, sest peale mainitud isiku tuleb veel juurde sõjawäe ringkonnakohtu eesistuja. Nad saaksid 1600 marka kuus palka. Liigitada võib pärast neid, nii öelda redaktsiooni korras. Praegu tuleb hääletamisele ettepanek juriskonsuldile ülemjuhataja staabi juures 1300 marka kuus palka määrata. Ettepanek sõjaringkonnakohtu eesistuja ja liigete kohta tuleb eraldi hääletamisele. Kes on selle poolt, et juriskonsuldile ülemjuhataja staabi juures määrata 1300 marka kuus? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud. Nüüd tuleb ainult ülejäänud osa hääletamisele. Kes on selle poolt, et sõjawägede ringkonna eesistuja, alalised liikmed ja prokuröör saaksid 1600 marka kuus? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 3. Sõjaministeeriumi esitaja Soomes — 3000 marka kuus Soome rahas. (Päewaraha ja esituskulusid ei saa.)

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 3. wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 2. Sõjaministri abi — 2000 marka kuus.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 2. wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Sõjaminister — 2500 marka kuus.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Märkus I. Kui ametnikkude asetäitjad üle 700 marga kuus saavad, tuleb palgast 50 marka maha arwata.

Sõjaministeeriumi esitaja kindral-major **A. Larka**: See märkus nr. 1 on wastu wõetud juba teiste palganormidega igalpool nii, et sõjaministeeriumi palganormides on ta niisamamoodi ette toodud, et ühineda teiste palganormidega.

Juhataja **A. Birk**: Panen märkus 1-se hääletamisele. „Kui ametnikkude asetäitjad üle 700 marga kuus saavad, tuleb palgast 50 marka maha arwata.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on märkus wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Märkus II. Selles projektis äratähendatud palganormid astuwad jõusse 1-sest maist sel aastal.

Sõjaministeeriumi esitaja kindral-major **A. Larka**: Tahtsin ainult öelda, et need märkused on ainult ära wahetatud, see on õieti märkus 3-as.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on märkus wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega märkus III ja punktid 11—1 ja märkused.

Märkus III. Nendel ohwitseridel-ametnikkudel, kes peale Eesti, Saksa ja Wene keelte weel teisi keeli oskawad, on palk 50 marka kuus kõrgem, kui keeleoskus ameti tõttu nõutaw on.

Punkt 11. Naiskirjutajad — 350 kunni 600 marka kuus.

Punkt 10. Reamehed-käskjalad — 200 marka kuus.

Punkt 9. Nooremad kirjutajad ja alamohwitserid — 300 marka kuus.

Punkt 8. Wanemad kirjutajad ja wanemad alamohwitserid — 400 mk. kuus.

Punkt 7. Punktide kontrolloörid ja piiri kontrollameti asjaajajad — 800 marka kuus.

Punkt 6. Neljanda kategooria wanem kontrolloör — 850 marka kuus.

Punkt 5. III kategooria wanem kontrolloör 900 marka kuus.

Punkt 4. II kategooria. Wanem kontrolloör 950 marka kuus.

Punkt 3. I kategooria. Wanem kontrolloör 1000 marka kuus.

Punkt 2. Piirikontrolli ülema abi — 1100 marka kuus.

Punkt 1. Piirikontrolli ülem — 1200 mk. kuus.

Märkus I. Kui ametniku asetäitja üle 700 marga kuus palka saab, tuleb 50 marka kuus palgast maha arwata.

Märkus II. Selles projektis tähendatud palgad astuwad jõusse 1-sest maist sel aastal.

Juhataja **A. Birk**: Asutaw Kogu läheb järgmise peatüki juurde, see on lootside, tulitornide ja merimärkide walitsuse eripalganormid.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 34. XVIII kategooria. Paadimehed I järgu sadamates — 600 marka, II järgu sadamates — 550 mk., III järgu sadamates — 500 marka.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 33. Merelootsid, XI kategooria, I järgu sadamas — 800 marka.

J. Ammerman (sd.): Teen ettepaneku „Merelootsid“ XI kategooriast üle wiia X kategooriasse. Palk jääb muutmataks.

Juhataja **A. Birk**: Rhs. Ammerman on ettepaneku teinud, „Merelootsid“ lugeda X kategooriasse ja mitte XI. Komisjoni aruandja sõna ei tarwita, Panen selle paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Panen selle punkti hääletamisele. Kes on selle punkti wastuwõtmise poolt ühes rhs. Ammerman'i parandusega? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 32. Sadamaloostid, XII kategooria I järgu sadamas — 700 marka, II järgu sadamas 665 marka, III järgu sadamas 630 marka.

J. Ammerman (sd.): Sadamaloostid on mahutatud siin XII kategooriasse; teen ettepaneku neid X kategooriasse üle wiia. Mõiste „loost“ on meil Eesti rahwal teada, niisama hästi on ka teada, et see õige wastutaw amet on. Kui arwesse wõtta, et meil IV kategoorias laewade peal kap-

tenid saawad 1200 marka kuus, sellewastu aga sadamaloots esimese järgu sadamas, nagu Tallinna sadam, kus õige kitsas ja hädaohtlik manööverdada, saab 700 mk. Sellepärast panen ette sadamalootse X kategooriasse üle wiia — I järgu sadamas 800 marka, II järgu sadamas — 750 m. ja III järgu sadamas — 700 marka määrata. See on väikene palk, selle töö ja riskeerimise kohta, mis lootsidel teha on.

Juhataja A. Birk: Palun see ettepanek kirjalikult teha. Rhs. Ammerman'i poolt on ettepanek tehtud punkt 32 sadamalootsid X kategooriasse üle wiia. I järgu sadamates määrata palka 800 mk. kuus, II järgu sadamates — 750 marka, III järgu sadamates 700 marka kuus. Komisjoni aruandja ei ole mitte ühinenud selle ettepanekuga ja sellepärast tuleb ta eraldi hääletamisele. Arwan neid hääletada punktihaaval. On järgmised ettepanekud: komisjoni ettepanek: „punkt 32. Sadamalootsid XII kategooria. I järgu sadamas — 700 marka palka, II järgu sadamas — 665 ja III järgu sadamas — 630 marka.“ Selle juurde on rhs. Ammerman'i poolt tehtud parandus, mis järgmiselt käib: „Sadamalootsid arwata X kategooriasse, mille juures palganorm oleks: I järgu sadamas — 800 marka, II järgu sadamas — 750 marka ja III järgu sadamas — 700 marka. Rhs. Ammerman'i ja komisjoni ettepanek tulewad paralleel hääletamisele. Palun käed üles tõsta, kes on rhs. Ammerman'i paranduse poolt. (Hääletatakse.) Rhs. Ammerman'i ettepaneku poolt on 28 häält. Kes on komisjoni ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Komisjoni ettepaneku poolt on 23 häält. Kodukorra põhjal peawad ettepanekud poolt ja wastu hääletatama, kui ükski neist absoluutset enamust ei saanud. Kõigepealt tuleb poolt ja wastu hääletamisele rahwaesitaja Ammerman'i ettepanek. (Hääletatakse.) Ettepaneku poolt on 31, wastu 24 häält. (Hääletatakse.) Komisjoni ettepaneku poolt on 29, wastu 29 häält. Sellega on rhs. Ammerman'i ettepanek wastu võetud.

Aruandja K. Kornel (loeb): Punkt 31. Merelootside wanem — X kategoorias I järgu sadam — 850 marka kuus.

J. Ammerman (sd.): Meie 4. kategooria sõjalaewadel saawad kaptenid 1200 marka kuus palka. Need laewad

pukseeriwad sadamasse teisi laewu ja on lootsi käsutada. Loots peab komandama kahte laewa, kui laew sadamasse sisse tuleb, ja tema saab kõigist 850 mk. kuus palka, nagu siin määratud on. Meie peame weel arwesse wõtma seda, et teiste laewade peal saadakse toitu ja riidet, aga lootsid seda ei saa. Selles mõttes teeksin ma ettepaneku merilootside wanema kuu-palka 50 marga wõrra suurendada, — see teeks 900 marka. See oli komisjonis arutamisel ja komisjon leidis selle ettepaneku õigustatud olevat. Seda arwesse wõttes, et wiimase kuu andmete järele on nad riigile 40.000 eest kasu toonud Tallinna sadamas üksipäini, kuna nende palgade peale üldse 25.000 marga ümber ära kulunud on.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Kornel: See norm kõrgendati juba komisjonis ja kui ma mitte ei eksi, 50 marga wõrra kuus. Esiteks oli ainult 800 marka arwatud, mis rhs. Ammerman'i ettepanekul 850 peale kõrgendati. Mina kui komisjoni aruandja ei wõi mitte ühineda tehtud ettepanekuga ja jään komisjoni seisukohalt 850 marga juurde.

Juhataja A. Birk: Komisjoni aruandja ei ole selle ettepanekuga ühinenud. Selle tõttu tulewad mõlemad ettepanekud paralleel hääletamisele. Selle juures panen esimesena hääletamisele rhs. Ammerman'i ettepaneku, et merilootside wanem VIII-se kategooriasse üle wiidaks, mille juures ta palk oleks 900 marka kuus. (Hääletatakse.) Hääletamisel on saanud komisjoni ettepanek poolt 26 häält ja 15 häält wastu; rhs. Ammerman'i ettepanek poolt 21 häält ja 25 wastu — sellega on komisjoni ettepanek wastu võetud. Merilootside wanemad jääwad 10-se kategooriasse ja saawad kuus 850 marka.

Aruandja K. Kornel (loeb): Punkt 30. Sadamalootside wanem X kategoorias I järgu sadamas 800 marka, II järgu sadamas 750 marka ja III järgu sadamas 710 marka kuus.

J. Ammerman (sd.): Ma teen ettepaneku sadamalootside wanemale I järgu sadamas 850 marka, II — 800 marka ja III — 750 marka kuus palka määrata, põhjendades sellega, et sadamalootside ja merelootside wanem ühesugused palgad saaks.

Juhataja **A. Birk**: Rhs. Ammerman on ettepaneku teinud, mis rahwasaadikutele laiali on laotatud ja nii käib: Sadamalootside wanem 900 marka I järgus, 850 mk. II järgus ja 800 marka III järgus. Praegu muudab rhs. Ammerman oma ettepaneku, et kategooria jääks selleksamaks X ja oleks I järgus 850 mk., II järgus 750 marka ja III 710 marka.

J. Ammerman (sd.): Mina wõtan oma esimese ettepaneku sellepärast tagasi, et sadamalootside wanemad oleksid pidanud merilootside wanemaga ühesuguse palga saama. Et merilootsidele ei suurendatud palka, siis wõiwad ka need endisteks jääda.

Juhataja **A. Birk**: Palun selle paranduse kirjalikult sisse anda. Sõna on lõpukokkuwõtteks aruandjal.

Aruandja **K. Kornel**: Komisjonis oli Ammerman'i ettepanek arutamisel, kuid jäadi selle ettepaneku juurde, mis rahwaesitajatele kätte antud on.

Juhataja **A. Birk**: Sisse on tulnud 2 ettepanekut, mille juures komisjoni ettepanek järgmiselt käib: Sadamalootside wanem I järgus — 800 marka, II järgus — 750 mk. ja III — 710 marka kuus. Selle järele tuleb rhs. Ammerman'i ettepanek, mis esimesest sellega lahku läheb, et I järgus 850 marka ja II, III järgus komisjoni ettepanekuga ühesugused. Komisjoni aruandja ei ole sellega mitte ühinenud, sellepärast arwan mina I-st järku eraldi hääletamisele panna. Kes on Ammerman'i paranduse poolt, et I järgus saaks 850 marka kuus? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rahwaesitaja Ammerman'i ettepanek wastu wõetud.

Nüüd panen selle punkti täielikult hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Tuletornid: punkt 29. tuletorni motorist XVI — 550 marka kuus.

J. Ammerman (sd.): Mina teen ettepaneku kaugesõidu miini lootsid üle kanda p. 29-e 1050 marka kuus palgaga. Seda ülekannet põhjendan sellega, et lootse kõiki ühte kokku koguda.

Juhataja **A. Birk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **K. Kornel**: Ma ei ühine rhs. Ammerman'i ettepanekuga.

Juhataja **A. Birk**: Kes on rhs. Ammerman'i ettepaneku poolt. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Tuletorni motorist XVI — 550 marka kuus.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega punktid 28—5.

Punkt 28. Tuletorni noorem teenija, XIX kategooria — 475 marka.

Punkt 27. Tuletorni wanem teenija, XVIII kategooria — 500 marka.

Punkt 26. Tuletorni ülewaataja, XIV kategooria — 700 marka.

Punkt 25. Ööwaht, XX kategooria — 450 marka.

Punkt 24. Tubade puhastaja ja kütja, XXII kategooria — 400 marka.

Punkt 23. Telefonineiu I järgu, XVI kategooria — 550 marka.

Punkt 22. Kaskjalg ja jooksupoiss, XXVI—XX kategooria — 300—450 marka.

Punkt 21. Tuletornide kantseleikirjutaja III järgu, XIV kategooria — 600 marka kuus.

Punkt 20. Tuletornide aidamees, (warahoidja) XIII kategooria — 650 marka kuus.

Punkt 19. Tuletornide töökoja meister, VIII kategooria — 900 marka kuus.

Punkt 18. Kaartide ja instrumentide jaoskonna kantseleiametnik, II järgu, XIII kategooria 650 marka kuus.

Punkt 17. Masinakirjutaja, I järgu, XIII kategooria — 650 marka kuus. 50 marka wõõra keele eest (Inglise keel).

Punkt 16. Registraator, I järgu, XVI kategooria — 550 marka kuus.

Punkt 15. Ladude ülem, X kategooria — 800 marka kuus.

Punkt 14. Materjaali raamatupidaja abi, II järgu arweametnik, XIII kategooria — 650 marka kuus.

Punkt 13. Materjaali raamatupidaja abi, I järgu arweametnik, XII kategooria — 700 marka kuus.

Punkt 12. Materjaali raamatupidaja IX kategooria — 850 marka kuus.

Punkt 11. Kassa- ja palgaraamatupidaja X kategooria — 800 marka kuus.

Punkt 10. Pearaamatupidaja VII kategooria — 975 marka kuus.

Punkt 9. Asjaajaja VIII kategooria — 900 marka kuus.

Punkt 8. Noorem ehitustehnik IX kategooria — 850 marka kuus.

Punkt 7. Wanem ehitustehnik VIII kategooria — 900 marka kuus.

Punkt 6. Kaartide, instrumentide ja meremärkide jaoskonna juhataja VI kategooria — 1050 marka kuus.

Punkt 5. Kompassijaoskonna juhataja VI kategooria — 1050 marka kuus.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 4. Kaugesõidu miiniloots, VI kategooria — 1000 marka kuus.

Juhataja **A. Birk**: Selle punkti kohta on parandus rhs. Ammerman'i poolt, nimelt määrata 1000 marga asemel — 1050 marka kuus.

J. Ammerman (sd.): Soowitan määrata 1000 marga asemel 1050 marka kuus, põhjendades sellega, et VI järgu riigiteenijad 1050 marka saawad.

Juhataja **A. Birk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **K. Kornel**: See härra Ammerman'i poolt tehtud ettepanek pole komisjonile uus. Kaugesõidu miinilootside palka vähendati 1050 marga pealt 1000 marga peale, sellepärast, et eelmises punktis inspektori palgaks, kelle alla lootsid käiwad, on ka 1050 marka. Inspektor on ka VI kategooria ametnik, ja komisjonis leiti, et tema töö suurema wastutusega on kui kaugesõidu lootsil.

Juhataja **A. Birk**: On kaks ettepanekut, mis paralleelselt hääletamisele tulewad. Komisjoni ettepanek, et kaugesõidu miinilootsid saaksid 1000 marka kuus ja selle järele rhs. Ammerman'i ettepanek, et nad saaksid 1050 marka kuus. Panen rhs. Ammerman'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Kes on komisjoni ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Raske on otsustada. Ma hääletan teistkordselt kumbagit ettepanekut poolt ja vastu. (Hääletatakse.) Teistkordsel hääletamisel on ettepanekud järgmiselt hääli saanud: rhs. Ammerman'i ettepanek poolt 22 häält ja vastu 20 häält, komisjoni ettepanek poolt 29 häält ja vastu 17 häält, — sellega on

komisjoni ettepanek vastu võetud.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel võetakse vastu nähtawa enamusena punktid 3—1 ja I ja II märkus.

Punkt 3. Lootside inspektor, VI kategooria — 1050 marka kuus.

Punkt 2. Lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse ülema abi, IV kategooria — 1050 marka kuus.

Punkt 1. Lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse ülem, III kategooria — 1300 marka kuus.

Märkus I. I järgu sadamad Tallinnas, II järgu — Pärnus, Narwas ja Hungenburgis; III järgu — Tartus, Haapsalus (Rohuküla), Baltiskis, Kuressaares, Wirtsus ja Heinastes.

Märkus II. Peale selle saawad kõik teenijad ja ametnikud perekonnaabiraha „Riigi Teatajas“ nr. 34 awaldatud määruse järele.

7. Üürimaksu seaduse eelnõu — II lugemisel. Seadusandliku komisjoni aruandja **L. Olesk** (loeb): „§ 2. See seadus maksab kunni 31. detsembrini 1920. a.“

Selle paragrahwi puhul oli komisjonis läbirääkimine selle üle, kas mitte seda seadust ilma tähtajata teha. Kuid komisjon leidis ometi, et kuna see seadus ennast teatawas mõttes üksikutele ringidele tunda annab, et neil teadmine oleks, et see seadus, kui ajutine ja ajanõuete läbi tingitud, iseenesest automaatselt ära kaoks, siis wõttis komisjon selle paragrahwi niiwiisi sisse, et seadus on maksew kunni 31. detsembrini 1920. a.

K. Parts (rhw.): Mina oleksin selle tähtaja vastu, sel põhjusel, et korterite wõtmine ja korteriteandmine mitte talwel, uuel aastal ei sünni, waid harilikult suwel sünnib. Üürilepingud tehakse linnades suuremal hulgal suwel, kus ühest kohast teise kolitakse. Nüüd tuleks küsimus, missugust tähtaega ära määrata. Wanas Wene seaduses oli tähtaeg 1. august. See oleks kõigesündsam, selleajani peaksid juba kõik parandused ja korterites uuendused enam wõi vähem tehtud olema. Teiselt poolt oleks seesugune termini äramääramine sellelt seisukohalt soowitaw, et siis teab majaperemees,

kuidas seadusega ja üürikõrgusega edaspidi jääb, kas ta suudab ja võib korteriuuendust teha või mitte. Kuna talwel, nagu juba enne öeldud, uuenduste ja remondi poolest mingisugust tehtud ei saa, siis ei ole põhjust sarnasel ajal üüri-maksu muutmist võimaldada. Ma panen ette selle seaduse makswust ära määrata kunni 1. augustini 1920. a. Nimelt nii lühikese tähtaja sellepärast, et meie majaperemehele selle seadusega raskemad kohustused peale paneme, kui tema tasu saab. Seaduseelnõu esimesel lugemisel paistis sarnane tahtmine pahempoolsete enamusparteide esitajate seletustest välja. Kuigi wahest muudetakse üüri-norme rohkem wastawateks ajanõuetele, siiski täie kulude tasu peale lootust ei ole, pealegi võiksid praeguse kõikuwa kursi juures need normid, mis praegu kindlaks määratakse, tulewal aastal jällegi ebamäärased olla. Sellepärast panen mina ette § 2, nii wormuleerida: „See seadus maksab kunni 31. augustini 1920. a.“

A. Anderkopp (töer.): Ma tahtsin siin komisjoni aruandjale üht küsimist ette panna. Nimelt on § 2. ette ära nähtud, et käesolew seadus maksab 31. detsembrini 1920. a., kuna rhs. Parts'i paranduse järele oleks 31. augustini 1920. a. Missugune seisukoht ka wastu ei wõetaks, kõneleb § 12. selles seaduses aga sellest, et remontide tasumise tähtaeg on kindlaks määratud kolme aasta, see tähendab 36 kuu peale. Kuidas tahetakse tulewikus seda wastolu korraldada?

J. Ernesaks (sd.): Ma leian, et oleks tarwilik olema, enne kui meie § 2. juurde läheme, esimese järele parandust uue paragrahwina eelnõusse sisse wõtta. Soowitataw parandus on paljundatud ja rahwasaadikutele välja jagatud. Tähen-datud parandus oleks tarwilik sisse wõtta nimelt just sellepärast, et ära näidata sisulisi korraldusi, mis korterijagamise juures korteritarwidust ära näitaks.

Juhataja **A. Birk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **L. Olesk**: Nagu öeldud, olid need parandused komisjonis arutamisel, kuid nad ei leidnud komisjoni poolt mitte wastuwõtmist. Mis puutub rhs. Anderkopp'i poolt ettetoodud põhjendustesse, siis ei ole neil olulist tähtsust.

Juhataja **A. Birk**: § 2. kohta on järgmised parandused ja ettepanekud

sisse tulnud. Esiteks komisjoni ettepanek: See seadus maksab kunni 31. detsembrini 1920. a. Selle kohta on parandus tehtud, et 31. detsembri asemel wõtta 31. august. Siis rhs. Ernesaks'i poolt on järgmine ettepanek: „Kõikide § 1. ettenähtud ruumide mõnesuguseks teiseks otstarbeks ümberehitamine või samade ruumide teiseks otstarbeks tarvitamine, kui linna ehituskomisjoni poolt kinnitatud majaplaanides näidatud ja millega need ruumid võiksid selle seaduse makswuse piirest välja jääda, on ilma linna ehituskomisjoni lubata ja korterite lepituskoha kinnitusest keelatud.“

„Igal täisealisel kodanikul on õigus sama linna piirides, kus ta elab, linna ehituskomisjoni poolt kinnitatud majaplaanides näidatud ja linna korteribüroo või sellele wastawa asutuse poolt registreeritud korteritest ainult ühte korterit elamiseks tarvitada. Seda õigust võib kohalik korterite lepituskoda sellekohase palwe peale ainult tarbekorral laiendada.“

Kolmas ettepanek on § 2. seadusest täiesti välja jätta.

Nende ettepanekute kohta arwan ma järgmist hääletamise wiisi tarvitada. Kõigepealt rhs. Ernesaks'i ettepanek 3 p. paragrahwist täiesti välja jätta. Kui see mitte läbi ei lähe, siis võib hääletamisele tulla rhs. Parts'i ettepanek — 31. detsembri asemel wõtta 1. august. Kui see parandus on hääletatud, siis tuleksid need parandused, mis on ette pandud rhs. Ernesaks'i poolt. On weel uus ettepanek, nimelt selle kohta, mis seaduse makswuse ära määraks.

Korra kohta on sõna rhs. Martna'l.

M. Martna (sd.): Ma arwasin, et ma pärast § 2. wastuwõtmist oma ettepanekuga tulla wõin. Et aga nüüd ette pannakse uut paragrahwi juurde wõtta, siis on kohasem, kui ka mina oma ettepaneku nüüd teen. Minu ettepanek käib peaaesjalikult selle kohta, mis fraktsioonidele ühe lehekesega minewal nädalal linnawalitsuse poolt selles asjas saadeti. See ei ole mitte Asutawas Kogus nõupidamise alla tulnud, kuid ma arwan, et selle asja lahendamiseks üks uus paragrahw tuleks wastu wõtta. Minu ettepanek oleks järgmine: Linnawolikogudel on õigus selle seaduse raamis eriseadlusi maksmata panna: 1) sundusliku iseloomuga üürikorterite wahetalituse kohta; 2) eraisikutel seesugust wahetalitust keelata; 3) terwishoiu-politseilisi määrusi korte-

rite ja ehituste kohta anda ja nende täitmise üle walwata; 4) korteritepuuduse kordadel korterihäda lahendamiseks erakorralisi abinõusid tarwitusele wõtta ja erakorralisi sunduslikka määrusi maksmaksa panna. Niisugused määrused antakse enne maksmapanemist kohtuministeeriumile teada.

Minu arwates on asjalugu järgmine: kui seadus nõnda wastu wõetakse, nagu ta siin on, ja asja lahendama hakatakse, siis seaduse puudused selles mõttes warsti nähtawale tulewad. Linnanõukogudele on paratamata tarwis õigus anda, et nad sundusliku iseloomuga wahetalitusbüroosid sisse seada wõiksid. Niisama on tarwis, et linnawolikogudel õigus oleks eraisikutele niisugused wahetalitused ära keelata, sest et need kõigiti linnawalitsuste tegewuse raami kuuluwad. Korteri wahetalitus ei tohi eraisikutel äriasjaks olla, sest see tähendaks korterihäda all kannatajate abita jätmist, mille peale neil õigus on. Terwishoiupolitsei määrusi peaks linnawolikogu andma. (K. P ä t s, maal.: A n n a b k a.) See on wäga hea kui ta annab, härra P ä t s. (K. P ä t s, maal.: T e i s e s e a d u s e p õ h j a l.) Et ta teise seaduse põhjal seesuguseid määrusi annab, ei ole mul teada, siis on wast härra P ä t s nii lahke ja sele tab seda pärast siit kõnetoolilt ja mitte wahelhüüetega, sest wahelhüüetega on ikka raske seda küsimust selgitada. 1917. a., kui mina linnawalitsuses olin, nõuti mitmelt poolt, et linnawalitsus peaks korterid sel kombel korraldama ja järele waatama, kui palju õhuruumi ühe perekonna käes tohib olla. Kui wast mõnel perekonnal rohkem on, siis niisugust suurt korterit mitmeks korteriks ümber muuta ja sinna mitu perekonda elama panna. Niipalju kui minul teada on, ei ole linnawalitsusel seesugust õigust mitte. Soowitan seda paragrahwi esimesse peatükki wõtta uue paragrahwina. (K. P ä t s, maal.: K a s S h w e i t s i s o n n i i s u g u s e d õ i g u s e d ?)

Juhataja A. Birk: Linnawolikogul on õigus selle seaduse raamis eriseadlust maksma panna. Rhs. Martna täiendus paragrahwi juurde on järgmine: „1) korteri wahetalituse kohta; 2) eraisikutele seesugust wahetalitust keelata; 3) terwishoiu-politseilisi määrusi korteri ja ehituste kohta anda ja nende üle walwata; 4) korteritepuuduse kordadel selle lahendamiseks erakorralisi abinõu-

sid tarwitusele wõtta. Niisugused määrused antakse enne maksmapanemist kohtuministeeriumile teada.“

J. Ernesaks (sd.): Kui esiti sõna wõtsin, siis wõtsin selleks, et soowitada § 1. järele eelnõusse uusi paragrahwe parandusena sisse wõtta. Nüüd tarwitan sõna selleks, et § 2., nagu see komisjoni poolt Asutawale Kogule ette pandud, wäljajätmise tarwidust põhjendada. Komisjon wõttis selle paragrahwi wiimasel lugemisel sisse. Kui seda § 2. eelnõus ei olnud, siis oli eelnõus praeguse § 9. järele järgmisesisuline paragrahw: § 9. § 4-das äramääratud normaaliüri wäljaarwamise protsendi edaspidise kõrgendamise wõi alandamise üle teewad majapere-meeste ja üürnikkude seltsid wõi rühmad seadusandlikule wõimule ettepanekuid linnawalitsuste ja siseministeeriumi kaudu, mille juures lepituskoha ehk lepituskogu arwamist asja kohta tähele pannakse.

Et see paragrahw komisjonis wälja kukkus, siis tuleks Asutawal Kogul ette pandud praeguse eelnõu § 9. järele eelnõusse komisjoni poolt wäljajäetud paragrahw sisse wõtta ja praegune § 2. wälja jätta. Sellega saaks käesolewas üüriseaduses ette nähtud, mis siis tuleks teha, kui see seadus enam kohalikkudele üüriludele ei wasta. Sellepärast panen ma siin ette seda sisse wõtta; kui meie nii kaugele saame, et § 9. juurde jõuame, mis komisjonis wiimasel lugemisel wälja jäi. Minu ettepanek on: § 2. wälja jätta.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja L. Olesk: Need neli parandust, mis praegu on ette toodud, sisaldawad määrusi, mis mingisuguses ühenduses oluliselt ei ole, et neid kõiki, kui § 2. kohta käiwaid, arutamisele wõtta wõiks. Minu arwates oleks otstarbekohasem, et neid parandusi wõi täiendusi, mis ette on toodud, üksikult arutamisele ja hääletamisele wõetaks, sest muidu läheksid nad segi.

Juhataja A. Birk: Soowitakse selle ettepaneku juures peatada, mis komisjoni aruandja poolt on tehtud, et iga parandus iseäranis järjekorra järele läbi arutada. See ettepanek on loomulik, ja meie algaksime siis otsekohe akl. Ernesaks'i esimese ettepanekuga, mis soowitab sisse wõtta järgmist paragrahwi: „Kõikide § 1. ettenähtud ruumide mõne-

suguseks teiseks otstarbeks ümberehitamine või samade ruumide teiseks otstarbeks tarvitamine, kui linna ehituskomisjoni poolt kinnitatud majaplaanides näidatud ja millega need ruumid võiksid selle seaduse makswuse piirest välja jääda, on ilma linna ehituskomisjoni lubata ja korterite lepituskoha kinnitusega keelatud.“

A. Schulbach (töer.): Mina leian, et akl. Ernesaks'i ettepanek täiesti ülearune on, sest see konstateerib ainult juba makswat korda. Tõepoolest on praegu kõigis linnades, kus loomulikult üüriseadus maksma hakkab, sarnane kord walitsemas, et igasugused maja ümberehitamised teiseks otstarbeks võiwad sündida ainult linna ehituskomisjoni loaga. Seda tahaks akl. Ernesaks käesolewas seaduses veel korrata. Mina leian aga selle täitsa ülearuse olevat; määrused ümberehituste kohta peaksid ikka sinna jääma, kus nad senni on olnud, see on ehitusseadustesse, ja siia üle tuua neid oleks otstarbetu.

K. Parts (rhw.): Mina tahtsin ühe märkuse teha ja nimelt selle, et see parandus räägib ümberehitamisest linnades. Nüüd aga sai II lugemisel esimene paragrahw nii wastu võetud, et seaduse makswus ka alewite kohta ulatab. Ettepanend parandus ei pea seda silmas ja kõneleb linna ehituskomisjoni lubadest. Kas peawad siis nüüd alewid ka linna ehituskomisjoni alla käima? Kuigi ettepaneku mõte wastuwõetaw oleks, niisama ka ehk rhs. Martna poolt ettepanend parandus tähelepanemisväärt on, siiski oleks Asutawal Kogul raske kohe neid kindlas redaktsioonis wastu võtta. Peaks need parandused veel komisjonis läbi arutama. Ma paneksin ette need kolm parandust, kaks härra Ernesaks'i poolt ja üks härra Martna poolt, komisjoni läbiwaatamiseks anda.

Juhataja **A. Birk**: Arutamise korra kohta on akl. Parts'i poolt uus ettepanek tehtud, nimelt akl. Ernesaks'i kaks parandust ja akl. Martna üks parandus — komisjoni anda. Sõna oleks kahel poolt ja kahel wastu. Sõnasooiwaid ei ole. Panen selle ettepaneku hääletamisele, et need kolm lisaparagrahwi, mis on tehtud, nimelt kaks akl. Ernesaks'i ja üks akl. Martna poolt, et need antaks komisjoni läbi arutada. (Hääleta-

takse.) Nähtawana murega on ettepanek wastu võetud. Ühtlasi ei keela see ka mitte meid § 2. juures peatamast. Siin on selle paragrahwi kohta kaks ettepanekut olemas. Esimeseks, komisjoni ettepanek: see seadus maksab kunni 31. detsembrini 1920. a. ja selle juurde sisseantud parandus, et see seadus maksab kunni 1. augustini 1920. a., ja teine ettepanek on seda paragrahwi täiesti välja jätta.

K. Wirma (sd.): Kas akl. Ernesaks'i poolt tehtud täiendus ka § 9. kohta makstab? Siin on mitmed paragrahwid ilma numbrita, nii et arusaadaw ei ole, missuguse paragrahwi kohta nad käiwad.

J. Ernesaks (sd.): Siin on Asutawa Kogu liigetel minu arwamine välja jagatud, kus ära näitan, et mina selle teise paragrahwi sissewõtmisega, nagu tema komisjoni poolt ette pandud, mitte nõus ei ole ja teen ettepaneku ühtlasi seda ka välja jätta. See § 9., ma lugesin ta juba ette ja wõin veel korrata, ta kõlab järgmiselt: „§ 4. äramääratud normaalüüri wäljaarwamise protsendi edaspidise kõrgendamise või alandamise üle teewad majaperemeeste ja üürnikkude seltsid või rühmad seadusandlikule wõimule ettepanekuid, linnawalitsuste ja siseministeeriumi kaudu, mille juures lepituskoha ehk lepituskogu arwamist tähele pannakse.“ Selle paragrahwi kohta käib akl. Wirma parandus.

K. Wirma (sd.): Lugu on nüüd järgmine. Kui peaks § 2. wastu võetama niisugusel kujul, et see seadus maksab kunni 31. detsembrini või 1. augustini 1920. a., või kui see paragrahw üldse wastu võetakse ja mitte tagasi ei lükata, siis on sellega akl. Ernesaks'i ettepanek, et § 9. sisse tuua paragrahw, — mis oli esiteks kohtuministeeriumi poolt sisse antud — mõttetu, sellepärast, et kui teine paragrahw ära ütleb tähtaja, siis oleks see lisaparagrahw mõttetu. Minul on aga sellele akl. Ernesaks'i parandusele muutmise või täiendus teha, ja sellega, kui nüüd seda muudatust siin sisse ei antaks, siis oleks seda parandust mul wõimatu III lugemisel teha, ja sellepärast teen selle paranduse nüüd. Minu ettepanek oleks järgmine: akl. Ernesaks'i ettepanekust maha kustutada „§ 4. äramääratud normaalüüri wäljaarwamise protsendi edaspidise kõrgendamise või alandamise“. Selle asemele panna: „Selle seaduse

muutmise...“ Teiseks panen ette sõnade: „seadusandlikule võimule“ järele juurde lisada: „iga aasta esimeseks märtsiks“, nii et minu parandusega käiks § 2. nii: „Selle seaduse muutmise üle teewad majaperemeeste ja üürnikkude seltsid või rühmad seadusandlikule võimule iga aasta 1. märtsiks ettepanekuid siseministeeriumi kaudu, mille juures lepitusköja või lepituskögu arwamist asja kohta tähele pannakse.“

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja L. Olesk: Ma tähendan selle peale järgmist: kui üüriseadus komisjonist läbi käis, siis ei võtnud alamkomisjon niisugust paragrahwi, nagu praegu hääletamiselolew, mitte üles, selle asemel oli § 9. Kui seadusandlik komisjon oma täies koosseisus seda seaduseelnõu läbi arutas, siis asus tema teisele seisukohale ja võttis praeguse § 2. vastu ja jättis § 9. välja. Kui seadusandliku komisjoni aruandja, ei saa ma neid parandusi mitte vastu võtta.

Juhataja A. Birk: Nii on § 2. kohta kolm ettepanekut. Esimene komisjoni ettepanek, et see seadus maksaks 31. detsembrini sel aastal. Teine ettepanek rhs. Parts'i poolt: sõnade „31. detsembri“ asemel „1. august“. Kolmas ettepanek rhs. Ernesaks'i poolt — § 2. täiesti välja jätta, ja neljas ettepanek on rhs. Wirma poolt, et kui see paragrahw mitte ei peaks läbi minema, siis paneb ta ette seda paragrahwi järgmisel kujul sisse võtta: „Selle seaduse muutmise üle teewad majaperemeeste ja üürnikkude seltsid või rühmad seadusandlikule võimule iga aasta 1. märtsiks ettepanekuid siseministeeriumi kaudu, mille juures lepitusköja ehk lepituskögu arwamist asja kohta tähele pannakse.“ Hääletamise korra kohta pean tarwilikuks järgmist teatada, et kõigepealt tuleb hääletamisele rhs. Ernesaks'i ettepanek, mis kõigekehtemale läheb, § 2. välja jätta. Kui see ettepanek mitte läbi ei lähe, siis tuleb rhs. Parts'i parandus hääletamisele ja siis § 2. ühendatud kujul. Kui see läbi läheb, siis ei tule rhs. Wirma ettepanek mitte hääletamisele. Panen hääletamisele rhs. Ernesaks'i ettepaneku. (Hääletatakse.) Rhs. Ernesaks'i ettepanek on 27 häälega 28 vastu tagasi lükatud. Panen hääletamisele rhs. Parts'i ettepaneku: panna 31. detsembri asemele

1. august. (Hääletatakse.) Nähtawana enamusena on see parandus tagasi lükatud. Nüüd tuleb see paragrahw ta algkujul, nagu komisjonis ta ette pandud, hääletamisele. (Hääletatakse.) See paragrahw on 30 häälega 22 vastu välja jäetud. Hääletamisele tuleb rhs. Wirma ettepanek. (Hääletatakse.) Rhs. Wirma ettepanek on 33 häälega 20 hääle vastu vastu võetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): „Peatükk II. Normaalüür. § 3. Selle seaduse kestwuse ajal on üürnik kohustatud üürilewõetud korteri eest maksma ainult allpool ära määratud normaalüüri, kunni kõikides praegumakswates ja edaspidi selle seaduse kestuse ajal tehtawates üürilepingutes — kirjalikkudes või suusõnalistes — makswuseta on see punkt, mis normaalüürist kõrgema üüri kindlaks määrab.“ Väljajagatud eksemplaarides tuleb selle paragrahwi lõpus sõna „aga“ välja jätta.

K. Parts (rhw.): Mina leian, et see paragrahw oma redaktsiooni poolest mitte väga õnnelik ei ole, nimelt selles kohas, kus öeldakse, et „makswusetu on see punkt, mis normaalüürist kõrgema üüri kindlaks määrab“. Mina soowitan teist lihtsamat redaktsiooni, mis nimelt niiviisi käib: „Selle seaduse kestuse ajal on majapidajad õigustatud üüri võtma ainult allpool määratud normides, kuna üle normi minewad üüritingimised makswusetuks loetakse.“ Sellel redaktsioonil on ka weel see headus, et siin mitte normaalüürist ei kõnelda. Pärast on siin weel jutt põhi- ja lisäüürist. Niisugused nimetused woiwad aga väga kergesti segadusi tuua, iseäraldi kergelt wõiks normaal- ja põhiüüri mõisteid ära wahetada, sellepärast wõiks normaalüüri nimetus üsna välja jääda. See redaktsioon, mis ma ette panin, peaks täiesti wastama selle paragrahwi mõttele, mis temaga öelda on tahetud.

Juhataja A. Birk: Akl. Parts'i poolt on ette pandud § 3 järgmiselt redigeerida: „Selle seaduse kestuse ajal on majapidajad õigustatud üüri võtma ainult allpool määratud normides, kuna üle normi minewad üüritingimised makswusetaks loetakse.“

Peale selle pean tähendama, et rahwaesitajatele on laiali laotatud akl. Erne-

saks'i parandus, et § 3-dast välja jäetaks sõnad „ehk suusõnalistes“. Sõna on aruandjal lõpukokkuwõtteks.

Aruandja **L. Olesk**: Mis puutub sellesse, et välja jätta sõnad „wõi suusõnalistes“ siis on alamkommisjon selle poolt, kuid seadusandlik komisjon tuli otsusele, et neid sõnu välja jätta ei saa. Rhs. Parts'i poolt ettepanud tekst ei ole komisjonis arutamisel olnud, ja sellepärast ei wõi ma selle kohta midagi öelda, kuid ma ise isiklikult arwan, et ta wastuwõetaw oleks.

Juhataja **A. Birk**: Nii on siis meil § 3-da kohta 3 ettepanekut, neist 2 põhi-ettepanekut. Esimene ettepanek, mis komisjoni poolt on, käib järgmiselt: „Selle seaduse kestuse ajal on üürnik kohustatud üürilewõetud korteri eest maksma ainult allpool äramääratud normaaliüüri, kunni kõikides praegumakswates ja edaspidi selle seaduse kestuse ajal tehtawates üürilepingutes — kirjalikkudes ehk suusõnalistes — makswuseta on see punkt, mis normaaliüürist kõrgema üüri kindlaks määrab.“ Rhs. Parts on seda komisjoni poolt ettepanud paragrahwi järgmiselt redigeerinud: „Selle seaduse kestuse ajal on majapidajad õigustatud üüri wõtma ainult allpool määratud normides, kuna üle normi minewad üüritingimised makswuseta loetakse.“

Rhs. Ernesaks paneb ette komisjoni redaktsioonist välja jätta sõnad „ehk suusõnalistes“. Mina arwan järgmiselt hääletada. Kõige enne tulewad hääletamisele kaks paralleel-ettepanekut; rhs. Parts'i ettepanek ja komisjoni ettepanek, sellepärast, et rhs. Parts'i ettepanek sisuliselt sedasama ütleb, mis komisjoni ettepanek. Kui komisjoni ettepanek läbi läheb, siis tuleb hääletamisele rhs. Ernesaks'i ettepanek. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Parts'i ettepanek wastuwõetud. Sellega langeb rhs. Ernesaks'i parandus ära, sest et ta komisjoni ettepaneku kohta käis.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): § 4. Üürihind jagatakse: a) põhiüüriks, see tähendab tasuks ruumide ja lisaruumide eest, mille juures need alati elamis- ja tarwituskõlblikud peawad olema ja b) lisaüüriks, see tähendab tasuks weewärgist saadud wee eest, mis korterisse juhitud,

kui ka kütte, walgustuse, mööbli tarwitamise ja sisemise teenimise eest.

Märkus. Lisaüüri hulka ei kuulu maja sisemine ja wälimine remont, kojamees, assenisatsioon, majamaksud, tulekinnitus, kapitaali protsendid ja amortisatsioon.

Juhataja **A. Birk**: Rhs. Ernesaks'i poolt on § 4. juurde parandus, et wesi lisaüürist välja wõtta ja põhiüüri juurde lugeda.

K. Parts (rhw.): Mina soowiksin seda paragrahwi ümber redigeerida. Kõigepealt soowiksin mina, et see mõte, mis selle paragrahwi märkuses eitawalt on öeldud, jaatawalt ära öeldaks. Peale selle soowiksin mina veel teisi redaktsioonilisi parandusi. Üürihind ei ole mitte õnnelik sõna. Hind on ostu- ja müügilepingute juures, siin wõiks lihtsalt rääkida „üürist“, wõi wahest „üürimaksust“. Edasi soowiksin mina, et lisaüüri juures oleks pikemalt ära öeldud, mille tasuks loetakse lisaüür. Mina teen ettepaneku lisaüüri kohta käiwat osa niiwiisi redigeerida: „Lisäüüriks loetakse tasu korteri tarwis muretsetawa wõi juhitaawa wee eest, kütte, walgustuse, mööbli tarwitamise, sisemise teenimise ja teiste sarnaste teenete ja hõlbustuste eest.“ Mis puutub põhiüürisse, siis soowiksin mina, et selle äramääramise juures siin paragrahwis see osa välja jäetaks, mis räägib sellest, et „ruumid alati elamis ja tarwitus-kõlblikud peawad olema.“ See mõte, mis siin on tahetud öelda, käib õieti peatükk 3-da hulka, kus remontidest räägitakse, ja nimelt § 11 alla, kus seisab, et majapere-mehe on kohustatud iga kolme aasta takka korterit remonteerima, kui üürnik seda nõuab. Sellepärast wõiks see mõte 3-dasse peatükki asetatud saada, kuna ta § 4-das arusaamatusi wõib tekitada. Siin öeldakse: põhiüür arwatakse tasuks ruumide eest juurde, mis alati elamiseks ja tarwitamiseks kõlblikud peawad olema. Küsime, kas niisugusel korral, kui kõik ruumid mitte alati elaniku tarwituseks kõlblikud ei ole, põhiüür täiesti ära langeb? Ütleme, et üks tuba ei ole elamiseks kõlblik, wõi ei ole seda ajuti mitte, kas siis ei tuleks korteri eest põhiüüri enam maksta? Sarnane redaktsioon tekitaks segadusi, mis sugugi soowitawad ei ole. Sellepärast paneksin mina ette § 4 järgmiselt redigeerida: „Üür jagatakse põhi- ja lisaüüriks. Põhiüüriks arwatakse tasu

üüritud ruumide ja lisaruumide tarvitamise eest. Põhiüüriga loetakse tasutuks maja sisemine ja väline remont, kojamees, asseniseatsioon, majamaksud, tulekinnitus, kapitaali protsendid maja ametliku hindamisväärtuse järele, mis awalikkude maksude võtmiseks on toime pandud, ja amortisatsioon. Lisäüüriks loetakse tasu korterisse muretsetawa või juhitaawa wee eest, kütte, walgustuse, mööblitarvitamise, sissemise teenimise ja teiste sarnaste teenete ja hõlbustuste eest.“ Kui see redaktsioon sel kujul ei peaks wastu võetama, siis panen ette, et igatahes sõnad, mis punkt a) all on üles võetud: „mille juures need alati elamis- ja tarwituskõlbulikud peawad olema“ välja jäetaks ja § 11-sse niiviisi üle kantaks: „üüritud ruumid ja lisaruumid peawad alati elamis- ehk tarwituskõlbulikud olema.“ See wiimane parandus tuleb § 11 iseseiswalt sisse võtta.

H. Martna (sd.): Ma tähendasin juba l lugemisel selle peale, et minu arwates tasu weewärgist saadud wee eest mitte lisa- waid põhiüüri hulka arwata tuleks. Ma tähendasin selle peale, et praktilistel põhjustel raske oleks kõiki neid määrusi läbi wiia, mis järgmiste paragrahwide all ette on nähtud. Waatame näiteks järgmist § 5., mille järele korteri põhiüüriks loetakse üüri, mis 19. 7. 1914. aastal makseti + teatud kõrgendus. Kuid 1914. a. üldse niisugust kategooriat — põhiüüri — ei tuntud, ja kui meie tahaksime põhiüüri välja arwama hakata selle paragrahwi mõtte järele, siis peaksime kõigepealt sellest 19. 7. 1914. aastal maksetud üürist weewärgist saadud wee tasu maha arwama, sest muidu ei saa põhiüüri kuidagi kätte. Sel ajal ei tehtud aga wahet, kui palju üks või teine korter wee eest maksab, ja sellepärast oleks wõimatu välja arwata seda ka nüüd. Sedasama peab ütleva järgmiste paragrahwide kohta. Seal opereeritakse jälle põhiüüriga. Niisama ka § 7 juures. Ma arwan, et meie peame weewärgilt saadud wee eest maksetud tasu koguni välja jätma. Ma ei räägiks selle wastu, kui praktilised põhjused mind selleks ei sunniks. Kui on tingimata tarwis korteriüüri tõsta, siis võib seda § 5 juures teha ja weeraha sinna juurde panna. Aga mina ei usu, et seda tingimata peaks üürnik maksma. Siis tahaksin ma veel juhtida tähelepanu selle peale, et see kaks iseasja on, kui wesi korteri või koridori juhitud saaks,

või kui see ainult pesuköögis või hoowi-
peal olemas. Ma usun, et keegi tõendama ei hakka, nagu oleks pesuköök või hoov üks osa korterist. Sellega tuleks wäiksemate majade peremeestel wee eest maksta, kuna suuremates majades seda üürnikud teeksid. Sellepärast oleks niisugune paragrahwi redigeerimine kingitus suurte majade omanikkudele. Neil põhjustel tuleks minu arwates weemaks lisaüüri hulgast maha võtta ja põhiüürile juurde arwata. Siis tahtsin veel maksu võtmise wiisi peale Tallinnas tähendada, kuidas teistes linnades maksu võetakse, seda ma ei tea. Tallinnas võetakse weemaksu tubade pealt. Kunni 1. oktoobrini 1918. a. makseti iga toa pealt 2 marka aastas. Nüüd maksetakse aga iga toa pealt 10 marka aastas. Olen kuulnud, et linnawolikogu liigetel olla plaanid nüüd seda weemaksu muuta ja õiglasemaks teha. Kui aga seda maksu üürnikud maksma peawad, siis ei ole see minu arwates mitte õiglane selle maksu võtmise wiisi juures. Siin ei saa sissetuleku suurus peale rõhku panna, ega maksa see rohkem, kellel suurem sissetulek. Sissetulekud ei ole mitte alati korteriüüridega kooskõlas, ega ka wee tarvitamine korterisuurusega. Sellepärast ei ole ka niisugune weemaksu jagamine õiglane. Meie peame aga selle poole püüdma, et maksud õiglased ja sissetulekutega kuidagi kooskõlas oleksid. See on üks põhjus, miks redaktsiooni muuta tuleks, nii et wesi põhimaksu juurde arwataks. Sellepärast teen ettepaneku, et kui see paragrahw komisjoni redaktsioonis wastu võetakse, temast p. b) all välja jätta: „tasuks weewärgist saadud wee eest, mis korterisse juhitud, kui ka“ ja sama § 4 märkusesse pärast sõnu: „väline remont, kojamees“ juurde lisada: „weewärgist saadud wesi“. Kui härra Parts'i ettepanek peaks wastu võetama, seks juhtumiseks teen kirjaliku ettepaneku.

Aruandja L. Olesk: Mis puutub härra Parts'i parandusse, siis oleks selle ettepaneku wastuwõtmisega see seaduseelnõu, kui niisugune annulleeritud, sest et ettepannud muudatus oluliselt ühegi paragrahwiga kokku ei käi. Selle paranduse järele jääks edaspidi, niisama nagu praegu, majapidajatel õigus oma heaksarvamise järele üüri määrata. Mis puutub sellesse küsimusse, missugused kulud põhiüüriga ja missugused lisaüüriga kaetud peawad saama, siis on absoluut wõi-

matu seda kindlalt ära määrata juba sellepärast, et kontroleerida ei saa, missugustest osadest põhiüür koos seisab. Mitmed maksud on ju enam-wähem kindlad, nagu tulekinnituse, kroonu-, maja- ja linna majamaksud. Täitsa teadmatu on aga, kui palju üks wõi teine remont maksma on läinud, ning selle tõttu oleks ka majaperemehele woli kätte antud üüri niipalju tõsta, nagu ta soowib oma arwamise järele. Ainuke wõimalus on minu arwamise järele, kui sellest waimust tahetakse kinni pidada, just see negatiivne äramääramine, mis lisäüüriga tasutud mitte ei wõi saada. Mis puutub härra Martna poolt ettetoodud parandusesse, siis pean selle peale tähendama, et need küsimused komisjonis läbi arutati ja komisjoni enamus leidis tarwiliku olewat lisäüüri määrata, nii et mina selle ettepanekuga kuidagi ei saa nõus olla. Wett, mis ühe maja juures tarwis on, mis niiöelda majaga lahutamata ühenduses on, kellelegi korterisse sisse juhtida ei ole nii hõlpus asi.

A. Schulbach (töer.): Küsimuses, kas lugeda tasu wee eest põhiüüri wõi lisäüüri hulka, ei wõi ma rhs. härra Martna põhjendustega nõus olla. Kuigi see iseenesest wäga soowitaw oleks, et igas majas wesi sees oleks ja see põhiüüri hulka käiks, on see tegelikult läbiwiimatu. Asjalugu on nimelt selles, et Tallinnas, kui suures linnas, on weewärk laialine, kuid meil on wäikeseid linnakesi, kus weewärk ainult südalinnas on olemas, ja weewärgi laiendamine eeslinna mitte majaperemehesest ära ei ripu, seal peab linnawalitsus weewärgi laiendamise eestlinnade peale läbi wiima. Kui meie wastu wõtaksime paranduse, et wesi jääks põhiüüri hulka, siis ei wõiks majaperemees hiljem sissewiidud wee eest mingisugust tasu nõuda, waid see käiks hariliku üürlisanduse 50 wõi 150% hulka. Tegelikult aga toob wee sissewiimine kulusid juurde, ja tasuda seda protsendi tõstmisega järgmises paragrahwis ei pea ma otstarbekohaseks. Tõsi on ju küll see põhjendus, mis rhs. Martna siin ette kandis, et sarnane arwamiswiis, nagu see praeguses seaduses ette nähtud, 1914. aasta põhiüüri wäljaarwamist raskemaks teeb: et peame 1914. a. maksetud üürist maha arwama summa, mis 1914. a. tegelikult wee eest makseti. Kuid tuleb silmas pidada, et 1914. a. oli paljudes majades ka walgustus sees. Kuigi meie weewärgi eest tasu põhiüüri hulka arwaksime, siis ei oleks

meil ometi 1914. a. makstud summa veel põhiüür, waid peaksime temast maha arwama summad, mis on walgustuse wõi muude mõnususete eest maksetud § 4 järele. Ja ma arwan, kui see oleks ainus põhjus, et wett wiia põhiüüri hulka üle, see juba sellepärast maksew ei ole, et siis selsamal põhjusel ka teised mõnused põhiüüri juurde üle wiima peaks. Kuid ma ütlen, et wesi veel mitte kõikidesse majadesse sisse wiidud ei ole, sellepärast ei wõiks tema põhiüüri hulka kuuluda.

K. Parts (rhw.): Weewärgi puhul olen ma selsamal seisukohal, mis akl. Schulbach siin ette kandis. See kartus, mida härra rhs. Martna siin awaldas, et wahest wõiksid seesuguse määruse läbi rikkamad ja suuremate majade omanikud, kus wesi korteritesse juhitakse, kasu saada, kuna wäiksemate majade omanikud, kus wesi wahest kuskile eeskotta wõi pesukööki juhitakse, lisatasust ilma jääwad, peawad kahju kandma, ei ole mõõduandew. Sellest saaks lihtsalt selle läbi üle, kui määrus wastawalt redigeeritakse, kui ei räägita selles seaduses mitte „korterisse juhitawast weest“, waid näiteks, „weest korteri tarwis“. Teine kahtlus, mis härra Martna ette tõi, et kui wesi koridori on juhitud, siis selle eest maksu ei saaks wõtta, sest et see ei oleks mitte korterisse juhitud wesi — ei ole põhjendatud, sest korteri juurde ja hulka käib ka koridor ja palju teisi kõrwalruume ja hooned. Ka see asjaolu, et wahest raske on wälja rehkendada, kui palju 1914. aastal tasu wee eest wälja tegi, ei tohiks mõõduandew olla, et nüüd tasu wee eest lisäüürist lihtsalt wälja jätta. Nagu teada, on linnades, kus weewärk sisse seatud, weemaks suureks, õieti mitmekordseks läinud 1914. aastaga võrreldes, kuna aga põhiüür uue kawatsuse järele poolteisekordseks läheb. Ja kui ta ka kahe wõi kolmekordseks tõstetaks, siis ei saa sellega asi veel mitte parandatud, sest maja ülespidamise kulud ja protsendid teewad ikkagi veel rohkem wälja. Sellepärast peaks küll seisukohale asuma, et wee eest isäralik tasu lisäüüri hulgas määrataks.

Mis rhs. Olesk'i wastuwaidlusesse puutub, nagu saaks minu poolt ettekantud paranduse läbi terwe seaduseelnõu nõnda öelda otstarbetuks, siis ei ole see õige. Meie ei anna sellega veel mitte majaoanikkudele woli iseenesest põhiüüri määrata nagu nad tahawad, waid määrame selle piirid ära ja ütleme ära, mis

põhiüüriga tasutuks loetakse. Siin tahaksin aga ometi positiivselt ära öelda, mida põhiüüriga seadusandlik kogu üldse tasuda mõtleb. Mina ei soovi mitte, et põhiüüri piirid seaduses määramata jääksid, sest siis võiks iga majaperemees neid omaviisi välja arvata ja asi võiks väga kirjuks minna ja asja oleks kohtul või lepituskojal väga raske lahendada.

Mina redigeeriksin wastawat osa selles paragrahvis nii: „Põhiüüriga loetakse tasutuks maja sisemine ja väline remont, kojamees, assenisatsioon, tulekinnitus, majamaksud, kapitaali protsendid maja ametliku hindamise väärtuse järele, mis avalikkude maksude võtmiseks toime on pandud, ja amortisatsioon.“

Juhataja **A. Birk**: Oma esimest ettepanekut muutes on akl. Parts järgmisi kohti teisiti redigeerinud. Sõnade: „Põhiüüriga tasutakse“ asemel „Põhiüüriga loetakse tasutuks“ ja sõnade: „korterisse muretsetawa ehk juhitaawa wee eest“ asemele sõnad: „wee eest“.

H. Martna (sd.): Mina leian, et need põhjendused, mis minu väidete vastu ette on toonud rhs. Parts ja Schulbach, mitte küllalt kaaluwad pole. Esiteks tahtsin selle peale tähendada, et on teatawaid juhtumisi, kus võimatu on kindlaks teha põhiüüri selle paragrahwi järele. On juhtumisi, kus weemõõtjad terwes majas sees on, ja kindlaks võib teha, kui palju majas üldse wett ära on tarwitatud. Kui palju aga iga üksik üürnik wett ära tarwitanud, ei saa kindlaks määrata, samuti ei saa siis järelikult põhiüüri kindlaks teha, ega ka lisäüüri, mis siin ette on nähtud. Härra Schulbach tähendas siin, et on juhtumisi, kus korter ühes walgustusega välja on üüritud. See on õigus, niisuguseid juhtumisi on ju, kuid neid juhtumisi on väga vähe. Kui neid juhtumisi ka on, siis wõiwad nad 1914. a. seaduse järele korraldatud saada. (A. Schulbach, tõer.: See pole võimalik, sest mõnes kohas on wesi pärast nimetatud aastat sisse wiidud.) Siin antakse võimalust wett sisse wiia, ja on sellekohased kulud ka ette nähtud. Korteriüüri määramise juures wõtab majaoomanik muidugi arwesse, kuhu wesi juhitud on, kas koridori, hoowi, või korterisse. Kui wesi on korterisse juhitud, oleks tasu suurem, odawam aga, kui ta koridori, ja kõigeodawam, kui ta hoowi peale jookseb. Nõnda on siis see arwa-

mine, et majaperemees selle eest tasu ei saa, kui ta wee korterisse on juhtinud, täiesti põhjendamata. Härra Parts tähendas siin, et terve üürimaksu süsteem segi aetakse, kui tasu wee eest põhiüüri hulka kuuluks. Ma ei tea mispärast see segi võiks aetud saada, kui assenisatsioon põhiüüri juurde pannakse. Wesi peab igas majas olema. Kui assenisatsioon põhiüüri hulka võib kuuluda, siis võib ka wesi seal olla. Kui weetasu lisäüüri hulka jääks, saaks majaperemees sellest natuke sissetulekut, kuid seda sissetulekut võiks ka siis saada, kui põhiüürile teataw protsent juurde pandaks. Selle wastu pole mul midagi.

K. Wirma (sd.): Ma tahan wastu waielda sellele wahetegemisele, wõi äramääramisele selle wee kohta, mis saadakse weewärkidest, ja selle kohta, mis saadakse mujalt. Kui meie nüüd niisuguse seisukoha wõtaksime, nagu rhs. Martna oli, et siia märkusesse sisse wõtaksime, et lisäüüri hulka ei kuulu wesi, mis weewärgist jookseb, siis tuleks järeldada, et wesi, mis mujalt saadakse, lisäüüri alla arwatakse. Niisugust wastolu ei tahtnud härra Martna siin mitte sünnitada. Kui juba märkusesse wesi panna, siis tuleks panna ainult sõna wesi, ilma lähema ära tähenduseta. Mina isiklikult olen selle poolt, et weest üldse räägitakse, selle peale waatamata, kas ta weewärgist tuleb, nagu Tallinnas, wõi mujalt saadakse, nagu mõnes wäikses linnas. Ma näen, et weemuretsemise kulud ühesuguste tegurite tagajärjel tõusewad, olgu wesi weewärgist wõi mujalt saadud. Wõtame näiteks niisuguse koha, kus kaewud on, siis peab arwama, et neis kohtades 1914. aastal üüriraha juures weetasu sugugi ei olnud. Kui meie nüüd waatame § 7., mis räägib nendest lisandustest, mis lisäüüri juurde tulewad, siis räägib see niisugustest kõrgendustest, mis pärast 1914. aastat olid tehtud. Kui öeldakse, et raske on ära rehkendada lepituskojal lisäüür Tallinnas, siis minu arwates ei ole see mitte iseäranis raske, vähemalt Tallinnas mitte. Tallinnas on weemaks tubade peale proportsionaalselt ära jaotatud, ja nõnda ei ole selle wäljarehkendamine mitte raske, tarwis ainult teada, et Tallinnas weewärgist saadud weele maksu juurde on pandud. Wõtame kaewu süsteemi, kus oletada võib, et 1914. aastal wee eest sugugi maksu ei wõetud, siis ei tea praegusel silmapilgul, kas wesi teatawast kae-

wust ilma kuludeta saada oleks, wõi ilma lisakuludeta saadawal on; parandust praegusel ajal ette wõtta ei ole nii lihtne, see maksab minu arwates wäga palju. Ja kui nüüd küsimine üles seada, kas see kaewuparandamise kulu peab lisäüüri juures wõi põhiüüri juures olema — see küsimine on õige raske ära otsustada. Kuid peaasi on see, et ma ei näe mingisugust wahet selle kulude kõrgendamise juures, mis peaks kaewuparandamise juures tulema, ja selle paranduskulude wahel, mis weewärgi torude parandamisel tuleks. Tehniliselt ei ole nende paranduste wahel mingisugust wahet. Sellest küljest seisawad need kõrgendused ühe pulga peal, ja ükskõik on, kas korterisse weewärgist wesi juhatakse wõi aamiga koju kätte weetakse wõi kaewust saadakse, ja ma ei oska siin mingisugust wahet teha. Mõnel pool on weewärgil teatud weemuretsemise kulude kõrgenduse tagajärjel tõusnud lisandused, ja neid wõib minu arwates wäga hästi wälja rehendada; nii ei tuleks siin minu arwates mingisugust wahet teha. Mis nüüd korterisse sissejuhitud weewärgist wõi kojasele wast weewärgist räägitud, siis peab küll lihtsalt nii olema: kas olgu kõik weemaksud põhiüüri juures, wõi olgu kõik lisäüüri juures, ja see peab põhimõttelikult otsustatama. Kui seda arwesse wõtta, mida rhs. Schulbach toonitas, et kui kesklinnas on weewärg ja kui meie paneksime põhiüürile juurde weemaksu, siis peab oletama, et majaperemehel on võimalus ärawõetud weetorusid maija tõmmata. Kui weemaks aga lisäüüri juurde tuleb, siis lubab see kõiksuguseid uusi lepingu ja üürimaksu wahetkordi üürniku ja peremehe wahel. Jääb võimalusi kuidagimoodi seda asja edendada. See on ühest küljest. Kaewu asi on järgmine: kui kaew on kokku kukkumas selle tagajärjel, kui paranduskulu põhiüüri juures on, on peremeest raske sundida kuidagimoodi parandamist ette wõtma, see oleks õige wae wane ette wõtte parandama sundida, terwishoidlikult on aga parandamata jätmine wäga kahjulik. Minu arwates ei tohi niisugust seisukohta igatahes mitte lubada, selle asja lahendamiseks peab võimalus jääma nõnda, et üürniku ja majaperemehe wahel kokkuleppe teid mitte kinni ei pandaks. Need kaks asjaolu sunniwad mind selle poolt olema, et wesi lisäüüri juures on, aga mingisugust wahet ei tohiks minu arwates weewärgist wõi kaewust weesaamise juures olla. Sellepärast teen ette-

paneku, et § 4-st sõnad: „weewärgist saadud.... eest, mis korterisse juhitud kui ka“, maha kustutada.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja L. Olesk: Ma pean seda ütleva, et ükski ettepanek komisjonis arutamisel ei ole olnud, parandustest ükski komisjoni seisukohalt wastuwõetaw ei ole ja rhs. Parts'i ettepanek koguni hädaohtlik on.

Juhataja A. Birk: Sõna on rahwaesitajal Parts'il teadaandmiseks.

K. Parts (rhw.): Annan teada, et rhs. Wirma ettepanekuga wee asjus ühinen ja jätan siin omast redaktsioonist järgmised sõnad maha: „korterisse mu retsetawa wõi juhitava“, nii et jääks: „wee eest“.

Juhataja A. Birk: Pean kohuseks teatada, et on sisse tulnud ettepanekud, mis järgmiselt käiwad: Kõigepealt § 4 komisjoni redaktsioonis wäljatöötatult: § 4. „Üür hind jagatakse; a) põhiüüriks, see tähendab tasuks ruumide ja lisaruumide eest, mille juures need alati elamis- ja tarwituskõlbulikud peawad olema, ja b) lisäüüriks, see tähendab tasuks weewärgist saadud wee eest, mis korterisse juhitud, kui ka kütte, walgustuse, mööbli tarwitamise ja sisemise teenimise eest.

Märkus. Lisäüüri hulka ei kuulu maja sisemine ja wäline remont, kojamees, assenisatsioon, majamaksud, tulekinnitus, kapitaali protsendid ja amortisatsioon.“ Selle juurde on parandus rhs. Ernesaks'i poolt: wesi lisäüüri hulgast põhiüüri juurde lugeda. Kannan ette rhs. Parts'i poolt sisseantud § 4 redaktsiooni: „Üür jagatakse põhi- ja lisäüüriks. Põhiüüriks arwatakse tasu üüritud ruumide ja lisaruumide tarwitamise eest. Põhiüüriga loetakse tasutuks maja sisemine ja wäline remont, kojamees, assenisatsioon, majamaksud, tulekinnitus, kapitaali protsendid maja ametliku hindamise wäärtuse järele, mis awalikkude maksude wõtmiseks on toime pandud, ja amortisatsioon. Lisäüüriks loetakse tasu wee eest, kütte, walgustuse, mööbli tarwitamise, sisemise teenimise ja teiste sarnaste teenete ja hõlbustuste eest.“ Peale selle paneb rhs. Parts weel ette: „peale selle igaks juhtumiseks weel § 4 wälja jätta sõnad: „mille juures need alati elamis- ja tarwituskõlbu-

likud peawad olema“, ja üle kanda III-da peatüki § 11-sse järgmisel kujul: „üüritud ruumid ja lisaruumid peawad alati elamis- ehk tarwituskõlbulikud olema.“ Edasi on ettepanek rhs. Martna poolt: „§ 4. juurde — punkt b all välja jätta: „tasuks weewärgist saadud wee eest, mis korterisse juhitud, kui ka“ ja sama § 4-da märkusesse peale sõnu: „wäline remont, kojamees“, juurde lisada: „wesi“. See on sisulikult seesama, mis rhs. Ernesaks'i poolt ette pandi. Siis on rhs. Wirma ettepanek: „maha kustutada sõnad: „weewärgist saadud eest, mis korterisse juhitud, kui ka.“

Hääletamise korra kohta arwan ma järgmist seletada. Loomulikuks hääletamise järjekorraks paistab mulle järgmine: komisjoni projekt tuleks wõtta aluseks ja neid parandusi, mis on tehtud teatawate osade juurde, paralleel hääletada. Kui wastuwaidlusi selle kohta ei ole, siis algan hääletamisega peale. Hääletamisele tuleb paragrahwi sissejuhatus komisjoni redaktsioonis. Siin on paralleel-ettepanek: „üür jagatakse põhi- ja lisäüüriks“ juures. Panen hääletamisele järjekorras kõigepealt rhs. Parts'i paranduse. Kes on selle poolt, et nii redigeerida: „üür jagatakse põhi- ja lisäüüriks?“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Parts'i ettepanek wastu wõetud. Hääletamisele tuleb komisjoni ettepanek punkt a): „tasuks ruumide ja lisaruumide eest, mille juures need alati elamis- ja tarwituskõlbulikud peawad olema“. Rhs. Parts paneb ette järgmise redaktsiooni: „põhiüüriks arwatakse tasu üüritud ruumide ja lisaruumide tarwituse eest. Põhiüüriga loetakse tasutuks maja sisemine ja wäline remont, kojamees, as-senisatsioon, majamaksud, tulekinnitus, kapitaali protsendid maja ametliku hindamise wäärtuse järele, mis awalikkude maksude wõtmiseks on toime pandud ja amortisatsioon.“ Kes on selle wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Kes on komisjoni redaktsiooni poolt? (Hääletatakse.) Hääletamise tagajärjed on: rhs. Parts'i ettepanek on saanud 18 häält poolt, 31 wastu; komisjoni ettepanek on selle osa kohta saanud 32 häält poolt ja 16 — wastu. Sellega on komisjoni ettepanek wastu wõetud. Järgmine ettepanek oleks niisugune: välja jätta § 4 sõnad: „mille juures need alati elamis- ja tarwituskõlbulikud peawad olema.“ See on rhs. Parts'i ettepanek, et

kui komisjoni redaktsioon läbi läheb, siis need sõnad § 4. juures välja jätta ja üle kanda peatüki III § 11-sse järgmisel kujul: „üüritud ruumid ja lisaruumid peawad alati elamis- ehk tarwituskõlbulikud olema.“ Kes on selle poolt, et need sõnad välja jätta? (Hääletatakse.) 28 häälega 16 wastu on rhs. Parts'i ettepanek tagasilükatud. Edasi tuleb punkt a) täielikult hääletamisele: „põhiüüriks, see tähendab tasuks ruumide ja lisaruumide eest, mille juures need alati elamis- ja tarwituskõlbulikud peawad olema.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud see komisjoni redaktsioon wastu wõtta.

Järgnewad ettepanekud punkt b) kohta: „lisäüüriks, see tähendab tasuks weewärgist saadud wee eest, mis korterisse juhitud, kui ka kütte, walgustuse, mööbli tarwitamise ja sisemise teenimise eest.“ Selle komisjoni redaktsiooni kohta on tehtud ettepanekud kõigepealt rhs. Ernesaks'i ja Hans Martna poolt, et sõna „wesi“ lisäüüri hulgast välja jäetaks. Siin on paralleel ettepanek rhs. Parts'i poolt: „lisäüüriks loetakse tasu wee eest, kütte, walgustuse, mööbli tarwitamise, sisemise teenimise ja teiste sarnaste teenete ja hõlbustuste eest.“ Kõige kaugemale minewamad oleksid Hans Martna ja Ernesaks'i ettepanekud, miks need ka kõige enne hääletamisele tulewad wõtta. Teiseks tuleks hääletamisele rhs. Parts'i lisandus „ja teiste sarnaste teenete ja hõlbustuste eest.“ Panen hääletamisele. Kes on selle poolt, et selle paragrahwi punkt b) välja jätta sõnad: „weewärgist saadud wee eest, mis korterisse juhitud, kui ka.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on need sõnad välja jäetud. Nüüd tuleb hääletamisele rhs. Parts'i ettepanek, juurde lisada sõnad: „ja teiste sarnaste teenete ja hõlbustuste eest.“ (Hääletatakse.) 2 hääle wastuseismisel on see parandus wastu wõetud. Panen komisjoni poolt tehtud ettepaneku wastuwõetud parandustega otsekohe hääletamisele. Kes on selle poolt, et punkt b) niisuguses redaktsioonis wastu wõetaks? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Nüüd tuleb hääletamisele märkus ühes rhs. Martna poolt tehtud lisandusega, mis juba teatawas mõttes otsustatud. Kes on

selle poolt, et ettepannud märkuse lõppu weel lisataks sõnad: „ja wesi“. (Wahel hüüe: Sõna „ja“ wälja jätta.) Kes on selle poolt, et sõna „wesi“ juurde lisataks? (Hääletatakse.) Ettepaneku poolt on antud 32 häält ja wastu 10 häält, nii on enamusega see lisandus sisse wõetud. Panen terve märkuse täielikult hääletamisele.

(Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on märkus wastu wõetud.

Ma kuulen ettepanekuid lõpetamise kohta. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on lõpetamise poolt, — lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.38 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk.**

Sekretäär **H. Martna.**

Abisekretäär **H. Raudsepp.**